

الرائد الرسمى للجمهورية التونسية

عدد 81

السنة 162

الثلاثاء 9 صفر 1441 - 8 أكتوبر 2019

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

3429 قائمة ترقية بالاختيار إلى رتبة مراقب دولة رئيس بعنوان سنة 2019

وزارة العدل

3429 قراران من وزير العدل مؤرخان في 8 أكتوبر 2019 يتعلقان بتفويض حق الإمضاء

3430 تسمية مدير

3430 تسمية رؤساء مصالح

3431 استقالة عدلي تنفيذ

وزارة الدفاع الوطني

3431 قائمة ترقية بالاختيار إلى رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018

وزارة الشؤون الخارجية

أمر حكومي عدد 843 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021

3431

- أمر حكومي عدد 844 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم
 3432 في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق
- أمر حكومي عدد 845 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم
 3432 في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ..
- أمر حكومي عدد 846 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون
 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
 3433 غينيا الاستوائية
- أمر حكومي عدد 847 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام برنامج
 تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية
 3433 للسنوات 2019-2020-2021

وزارة المالية

- قائمة ترقية إلى رتبة مراقب عام للمالية بعنوان سنة 2019 3433
- قائمة ترقية إلى رتبة مراقب للمالية من الدرجة الأولى بعنوان سنة 2019 3433

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

- قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
 الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال
 3434 شبكة خاصة مستقلة للاتصالات
- قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
 الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات
 3437 الاتصالات
- قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
 الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مزود نقطة
 3440 تبادل حركة الأنترنت
- قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
 الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط التدقيق في
 3444 مجال السلامة المعلوماتية
- تسمية رئيس مصلحة 3449
- تسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب 3449
- تسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي 3449
- تسمية عضوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي 3449

وزارة التجارة

- أمر حكومي عدد 848 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر
 الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة
 3449 الوطنية للمترولوجيا
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء
 3450 الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة

وزارة التربية

- قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 3451
- تسمية مديرين 3451
- تسمية كواهي مديرين 3452
- إنهاء مهام رئيس مصلحة 3452

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- 3452 تسمية مهندس عام في علم طبقات الأرض
- 3452 تسمية متصرفين رؤساء
- 3452 تسمية رئيس مخبر رئيس
- 3452 تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال
- 3453 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال
- 3453 تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر
- 3453 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر
- 3453 تسمية أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية
- 3454 تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب
- 3454 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب
- 3454 تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للدواجن
- 3455 قائمة في سحب الحماية لسنة 2018
- 3455 قائمة في سحب مطالب الحماية لسنة 2018

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

- أمر حكومي عدد 849 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
- 3456 الترابية لبلدية تينجة من ولاية بنزرت
- أمر حكومي عدد 850 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
- 3458 الترابية لبلدية بوعرقوب من ولاية نابل
- أمر حكومي عدد 851 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
- 3460 الترابية لبلدية الميدة من ولاية نابل
- أمر حكومي عدد 852 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
- 3463 الترابية لبلدية سيدي الجديدي من ولاية نابل
- أمر حكومي عدد 853 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
- 3465 الترابية لبلدية الشريقات بوشراي من ولاية نابل
- أمر حكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية
- 3468 القرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
- 3468 تسمية كتاب عامين لبلديات
- 3469 تسمية مدير
- 3469 تسمية كاهية مدير
- 3470 تسمية رؤساء مصالح
- 3470 تسمية عضو بمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- 3470 قائمة ترقية بالاختيار إلى رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي

- 3470 تسمية الرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قراران من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخان في 27 أوت 2019 يتعلقان

- 3470 بتفويض حق الإمضاء
3472 تسمية مدير
3472 تسمية مهندسين رؤساء
3472 تسمية متصرفين رؤساء

وزارة شؤون الشباب والرياضة

- 3472 تسمية مديرين
3473 تسمية كاهية مدير
3473 تسمية رؤساء مصالح

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أمر حكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتنظيم وزارة

- 3473 التكوين المهني والتشغيل

وزارة النقل

- 3488 قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
3489 جداول خطط وظيفية
3490 تسمية رئيس مصلحة
3490 تسمية متصرفين عامين

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

- 3490 إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
3490 تسمية مديرين
3491 تسمية كاهية مدير

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد نجيب بن مفتاح، متصرف مستشار، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد نجيب بن مفتاح، متصرف مستشار، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصيغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير العدل

محمد كريم الجموسي

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة مراقب دولة رئيس بعنوان سنة 2019

- زهرة زمامي.

وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أبريل 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 579 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد منذر الخماسي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد منذر الخماسي، أستاذ أول مميز، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير العدل

محمد كريم الجموسي

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد توفيق الخلفي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالكاف ابتداء من 3 سبتمبر 2019.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أبريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد مروة بن قارة علي، نقيب سجون وإصلاح، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات والتوثيق بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد شراز الخياري، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بالمحكمة العقارية.

عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي الإطارات الآتي ذكرهم رؤساء مصالح بالإدارات الجهوية لوزارة العدل وفقا لبيانات الجدول التالي:

الإدارة الجهوية	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
الإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة	حنان دعلول	متصرف مستشار كتابة محكمة	رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة
الإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس	رحيم بن عباس	مهندس أول	رئيس مصلحة البناءات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس
الإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة	كمال البوعلاقي	متصرف كتابة محكمة	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة
الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير	نجوى رحيم	متصرف	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي الإطارات الآتي ذكرهم رؤساء مصالح بالإدارات الجهوية لوزارة العدل وفقا لبيانات الجدول التالي:

الإدارة الجهوية	الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
الإدارة الجهوية بالقيروان	أمل مبارك	مستشار المصالح العمومية	رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان
الإدارة الجهوية ببنزرت	مريم بنسعيد	متصرف مستشار كتابة محكمة	رئيس مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع بالإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت
	عزة السعيد	متصرف مستشار كتابة محكمة	رئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت
الإدارة الجهوية بنابل	علوان الذبيبي	متصرف مستشار كتابة محكمة	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل
	لطفي بنصر	متصرف مستشار كتابة محكمة	رئيس مصلحة البناءات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل
الإدارة الجهوية بسوسة	محمد بنسعيد	متصرف مستشار كتابة محكمة	رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بسوسة
الإدارة الجهوية بصفاقس	أمنية بن خليفة	متصرف كتابة محكمة	رئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس

وزارة الشؤون الخارجية

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.

قبلت استقالة السيدة أحلام عبيد، العدل المنفذ بطبرية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة، من مهامها بناء على طلبها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.

قبلت استقالة السيدة شيماء شطورو، العدل المنفذ بمنوبة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامها بناء على طلبها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

وزارة الدفاع الوطني

قائمة منشطي رياض الأطفال الذين ستتم ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018

- السيدة وردة محمدي،

- السيدة ليلي دغمان.

أمر حكومي عدد 843 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021، الممضى بتونس في 11 مارس 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 11 مارس 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيانوي

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيانوي

أمر حكومي عدد 845 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الممضاة بعمان في 16 جوان 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بعمان في 16 جوان 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيانوي

أمر حكومي عدد 844 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق، الممضاة بتونس في 22 جوان 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 22 جوان 2019.

أمر حكومي عدد 846 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، الممضى بتونس في 29 أبريل 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 29 أبريل 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهنياوي

وزارة المالية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية للسنوات 2019-2020، الممضى بتونس في 29 أبريل 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تم إبرام برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية للسنوات 2019-2020-2021، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 29 أبريل 2019.

الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهنياوي

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب عام للمالية بعنوان سنة 2019

- محمد وحادة،

- رمزي حمداني،

- سمية الغضبان.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب المالية من الدرجة الأولى بعنوان سنة 2019

- عفاف سوداني.

أمر حكومي عدد 847 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية للسنوات 2019-2020-2021.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

قرار من وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.

إن وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّرا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيايات الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.

الفصل 2 - يقصد بممارس نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات كل شخص معنوي يتولى إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات لحسابه الخاص وفق أحكام هذا الكراس.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 3 - يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنت من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

- نسخة محينة من القانون الأساسي،

- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

- رسم بياني لمسار ربط الشبكة يحدد المواقع التي سيتم ربطها.

الفصل 4 - لا يعفي إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات على معنى هذا الكراس من الحصول عند الاقتضاء على الموافقات المستوجبة قانوناً من طرف هيكل إدارية أخرى.

الفصل 5 - يمارس الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 6 - يجب على مستغل الشبكة الخاصة المستقلة أن يستجيب، عند إقامة شبكته، لشروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أو التعاقد مع مدمجي شبكات الاتصالات المؤهلين لذلك.

الباب الثالث

التزامات ممارس نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة

الفصل 7 - يتعين على مستغل شبكة خاصة مستقلة أن يلتزم بالاحتفاظ بسجل صيانة محين يتضمن المعلومات التالية:

- كل تعديل أو تدخل يتم إجراؤه على الأجزاء المختلفة للشبكة وتاريخها وطبيعتها،

- كل إعادة برمجة للترددات أو قوة الإرسال والإعدادات الجديدة المبرمجة وفقاً للموافقات التي تسندها الوكالة الوطنية للترددات،

- التواريخ والأماكن وطبيعة الاضطرابات التي لوحظت على الشبكة الراديوية، مع وجوب إبلاغ الوكالة الوطنية للترددات، في حالة تواصلها، في أجل أقصاه أسبوع من اكتشافها،

- هوية ومراجع الأشخاص الذين أجروا تغييراً في الشبكة.

يمكن معاينة هذا السجل في أي وقت من قبل أعوان المراقبة المنصوص عليهم بالتشريع المتعلق بالاتصالات.

في حالة الضرورة التي تفرضها مقتضيات الأمن العام أو الدفاع، يتعين على ممارس نشاط إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة الاستجابة لطلبات السلطات العسكرية أو الأمنية أو الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 8 - يتعين على مستغل الشبكة الخاصة المستقلة للاتصالات الراديوية، الاستجابة للتغييرات المتعلقة بالشبكة والتي تطلبها الوزارة المكلفة بالاتصالات لضرورة:

- مراجعة القواعد الدولية السارية والحاجة إلى الامتثال لها،
 - إتباع أحكام وقواعد جديدة على المستوى الوطني لتخصيص الترددات الراديوية أو إدخال تعديلات على مخطط الترددات،
 - وجود تشويش على تردد يتطلب تخصيصاً جديداً في نفس النطاق الترددي.
 - متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام.
- وفي هذه الحالات، يتم إجراء التغييرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما لم تحدد السلطات المختصة خلاف ذلك.

الباب الرابع

العقوبات

الفصل 9 - تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقاً لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات، ويلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية.

- تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.
- تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.
- يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه،
- يتولى الوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ قرار في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط للتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 10 - يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

- 1 - الإيقاف الوقتي لنشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات: بموجب مقرر وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، ويمتد الإيقاف الوقتي للنشاط إلى حين رفع أسبابه، وذلك في الحالات التالية:
 - عدم الاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة من قبل أعوان المراقبة،
 - عدم مسك سجل صيانة محين والمنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الكراس،
 - عدم الاستجابة للتغييرات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الكراس،
 - عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.
 - 2 - الإيقاف النهائي لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات: بموجب مقرر وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه وذلك في الحالات التالية:
 - إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات خلال مدة خمس سنوات،
 - عند حل أو إعلان إفلاس الشخص المعنوي،
 - القيام بخطأ مهني فادح.
- يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.
- اطلعت عليه ووافقت
- (اسم ولقب المسؤول الأول عن الذات المعنوية والختم)

قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.

إن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفرع بالبنائيات،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيا الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.

الفصل 2 - يقصد بمدمج شبكات الاتصالات على معنى هذا الكراس، كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في:

* إنجاز أشغال في نشاط إدماج شبكات الاتصالات وذلك سواء لحساب الخواص أو لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،

* التوريد قصد التسويق لتجهيزات اتصالات سلكية ورايوية خاضعة لإجراءات المصادقة الفنية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 - يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنت من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس مضمين ومختومين على كل الصفحات.

إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا معنويا فإن على ممثله القانوني أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

- نسخة محينة من القانون الأساسي،

- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر.

إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا طبيعيا فعليه أن يودع بالإضافة لنظيرين من هذا الكراس نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

الفصل 4 - يمارس مدمج شبكات الاتصالات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 5 - يجب على الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1 - بالنسبة للشخص المعنوي:

- أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم،

- أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 - بالنسبة للشخص الطبيعي:

- أن يكون للشخص الطبيعي معرف جبائي،

- أن يكون الشخص الطبيعي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم،

- أن يكون الشخص الطبيعي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الباب الثالث

التزامات مدمج شبكات الاتصالات

الفصل 6 - على مدمج شبكات الاتصال أن يتقيد عند القيام بمهامه بالواجبات التالية :

- تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها أعوان المراقبة المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات.

- توفير مقر مستوفي لشروط صلوحية المحلات وحفظ الصحة والسلامة والنظافة ومتحصل على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية.

- إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله، أو انقطاعه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير.

الباب الرابع

العقوبات

الفصل 7 - تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات، ويلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.

تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه.

يتولى الوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ قراره في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط للتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 8 - يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1 - الإيقاف الوقتي لنشاط مدمج شبكات الاتصالات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بمنعه من توريد تجهيزات الاتصالات السلكية والراديوية ومن المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة وذلك في الحالات التالية:

- القيام بإخلالات عند إنجاز الأشغال الموكولة إليه،

- عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2 - الإيقاف النهائي لنشاط مدمج شبكات الاتصالات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية :

- إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات خلال فترة خمس سنوات،

- مشاركة مدمج شبكات الاتصالات في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال أو توريده لتجهيزات اتصالات سلكية ورايوية خلال فترة الإيقاف الوقتي لنشاطه،

- عند حل أو إفلاس مدمج شبكات الاتصالات.

- القيام بخطأ مهني فادح.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من 3 أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.

توجه مقررات الإيقاف الوقتي أو النهائي للنشاط إلى المعني بالأمر عبر البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إصدارها.

بعد مضي سنة من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف النهائي للنشاط، يمكن لممارس النشاط الذي تعرض لقرار الإيقاف النهائي لممارسة النشاط، أن يلتمس إعادة النظر في تمكينه من استئناف نشاطه وفق كراس شروط جديد.

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب الشخص الطبيعي

أو المسؤول الأول عن الشخص المعنوي والختم)

قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات.

إن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفرع بالبنابات،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّرا ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيا الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.

الفصل 2 - يقصد، على معنى هذا الكراس ووفقا لأحكام الفصل 2 من مجلة الاتصالات بـ:

- نقطة تبادل حركة الأنترنت: الخدمة التي تؤمن تمرير حركة الأنترنت بين مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنت ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية الأنترنت.

- نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت: كل شخص معنوي يتولى تأمين نقطة تبادل حركة الأنترنت على المستوى الوطني والدولي.

الفصل 3 - يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنت من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

- نسخة محينة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي،

- بطاقة عدد 3 للممثل القانوني لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

- نسخة من شهادة وقاية خاصة بالمقر مسلمة من المصالح المختصة بالحماية المدنية سارية المفعول،

- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

الفصل 4 - يمارس الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 5 - يجب أن تتوفر في مزود نقطة تبادل حركة الأنترنت الشروط التالية:

- أن يكون شخصا معنويا مكونا طبقا للتشريع التونسي وله رأس مال يملكه اسما وبأغلبية تونسيون،

- أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي تونسي الجنسية،

- أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم،

- أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 6 - يتعين على المزود الممارس للنشاط ضمان تبادل حركة الأنترنات بصفة مسترسلة ومستقرة ودون انقطاع لفائدة جميع مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الاتصالات العمومية المتعاقد معهم.

الفصل 7 - يتعين أن تتوفر في الأجهزة المستغلة في إطار نقطة تبادل حركة الأنترنات الشروط التالية:

- أن تكون مصادقا عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

- أن تستجيب لمواصفات وخصوصيات الشبكة العمومية للاتصالات،

- أن يتم تركيزها وصيانتها وجوبا من قبل مدمجي شبكات الاتصالات المستوفين لشروط ممارسة هذا النشاط.

الفصل 8 - يجب أن يتوفر في مقر ممارسة النشاط الشروط التالية:

- أن يكون مستقلا عن مقرات مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،

- أن يكون مستوفيا لشروط صلوحية المحلات وحفظ الصحة والسلامة والنظافة ومتحصل على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية.

- يحتوي على نظام تكييف،

- أن يتم تجهيزه بمصدرين مستقلين للكهرباء العادي والاحتياطي.

الباب الثالث

التزامات ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات

الفصل 9 - على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات أن يتقيد عند القيام بمهامه بالواجبات التالية :

- المحافظة على سرية حركة تبادل المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات المتعلقة بها،

- عدم إحالة أو مناولة أو التفويت في نشاط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات إلى الغير،

- تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة،

- إعلام الوزارة المكلفة بالاتصالات إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله أو انقطاعه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك التغيير.

الفصل 10 - يلتزم الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات تجاه الدولة بما يلي:

- وضع كل المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية على زمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة.

- عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات،

- القدرة على الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والسلامة والأمن العامين طبقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.

- تمكين السلط المختصة من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها ويتعين في هذا السياق على مزود الخدمة الإذعان لتعليمات السلط العسكرية والأمنية،

- احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

الباب الرابع

العقوبات

الفصل 11 - يتولى أعوان المراقبة المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات التثبيت من مدى التزام ممارس النشاط لمقتضيات كراس الشروط هذا واحترامه لقواعد ومتطلبات النشاط، وللغرض يلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي يجريها هؤلاء الأعوان عند الاقتضاء.

يسمح لأعوان المراقبة المنصوص عليهم أعلاه الدخول في أي وقت ودون سابق إعلام إلى مقر العمل للقيام بعمليات التفقد.

الفصل 12 - تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المنصوص عليهم أعلاه.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات .

تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه.

يتولى الوزير المكلف بالاتصالات إتخاذ قراره بشأن المخالفة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط لتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 13 - يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1 - الإيقاف الوقتي لنشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

- القيام بإخلالات عند ممارسة النشاط،

- عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2 - الإيقاف النهائي لنشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

- إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة النشاط خلال خمس سنوات،

- حل أو إفلاس الذات المعنوية،

- القيام بخطأ مهني فادح.

توجه مقررات الإيقاف الوقتي أو الإيقاف النهائي للنشاط إلى المعني بالأمر عبر البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إصداره.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب المسؤول الأول عن الذات المعنوية والختم)

قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

إن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1249 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المصادقة على خبراء التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودورياته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

الفصل 2 - يحافظ خبراء التدقيق المتحصلين على شهادات مصادقة سارية المفعول قبل صدور هذا القرار على شهاداتهم ويمنحون أجل سنة لتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار

والتعاون الدولي

زياد العذاري

وزير تكنولوجيا الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق

كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.

الفصل 2 - يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

الفصل 3 - تتم عملية التدقيق في السلامة المعلوماتية طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 ووفقا للمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 مارس 2004.

ويمكن للخبير المدقق أن يتخصص في مجال أو مجموعة من المجالات يتم ضبطها وتحيينها بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك على أساس دراسة دورية للسوق.

يتم نشر قائمة الاختصاصات بالموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

الفصل 4 - لا يمكن لخبير تدقيق أن يجمع بين ممارسة النشاط بصفته شخصا طبيعيا وبصفة أجير لدى شخص معنوي أو مساهما في رأس ماله.

الفصل 5 - يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية سحب كراس الشروط بتحميلها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية نظيرين من هذا الكراس مضمين ومختومين على كل الصفحات.

الفصل 6 - تسلم مصالح الوكالة لخبير التدقيق، إثر تثبتها من ملاءمة البيانات المصرح بها للشروط المطلوبة بكراس الشروط، في أجل أقصاه يوم عمل، نظيرا من هذا الكراس بعد ختمه من قبلها.

تمنح الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أجل 15 يوما للشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق من تاريخ إعلامه إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسوية الوضعية في حالة عدم ملاءمة الشروط المطلوبة. وباستيفاء هذا الأجل يتعين على المعني بالأمر إيداع كراس شروط جديد والاستجابة لأحكامه. وفي هذه الحالة، يتعين على الوكالة إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع كراس الشروط الجديد.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

القسم الأول

الشروط الإدارية

الفصل 7 - يجب أن يستجيب كل شخص طبيعي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية للشروط التالية:

- أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعاً بحقوقه المدنية،
- أن تنص بطاقة التعريف الجبائية على ممارسة نشاط خبير تدقيق في سلامة النظم المعلوماتية والشبكات كنشاط أساسي،
- متحصلا على شهادة الإجازة، أو ما يعادلها، في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها،
- متحصلا على شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
- له خبرة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية لا تقل عن 3 سنوات،
- أن يكون الشخص الطبيعي منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 8 - يجب أن يستجيب كل شخص معنوي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية للشروط التالية:

- أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وله رأس مال يملكه اسميا تونسيون،

- أن يكون مسؤولها الأول تونسي الجنسية،

- أن يكون مسؤولها الأول وكل خبراء التدقيق الراجعين بالنظر للشخص المعنوي متمتعين بحقوقهم المدنية،

- ألا يكون محل حكم بالتفليس،

- أن يكون المسؤول الأول وكل خبراء التدقيق الراجعين بالنظر للشخص المعنوي منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 9 - علاوة على الشروط الواردة بالفصلين 7 و 8، يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط خبير تدقيق متخصص الاستجابة للشروط التالية:

- متحصلا على شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال الاختصاص وذلك بالنسبة لخبير التدقيق شخص طبيعي أو لأحد الإطارات المباشرة لدى الشخص المعنوي.

- له خبرة مهنية في مجال الاختصاص تحدد مدتها بعدد أيام العمل الفعلية خلال الخمسة سنوات السابقة لتقديم المطلب بالنسبة لخبير التدقيق شخص طبيعي أو لأحد الإطارات المباشرة لدى الشخص المعنوي وذلك حسب الاختصاصات المنصوص عليها بالمقرر المشار إليه بالفصل 3 من هذا الكراس.

القسم الثاني

الشروط الفنية

الفصل 10 - تضبط الإمكانيات الفنية والمادية الدنيا المستوجبة لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية طبقا لما يلي:

- توفير دليل إجراءات تنظيمية وفنية لضمان نوعية وجودة التدقيق ولحماية المعطيات التي يتم تلقيها ومعالجتها ضد مخاطر الإتلاف أو التغيير أو غيرها من المخاطر التي يمكن أن تطالها،

- استعمال الأدوات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية للقيام بعمليات التدقيق.

الفصل 11 - يتعين على الشخص المعنوي توفير الإمكانيات البشرية التالية:

- تشغيل إداريين (2) على الأقل كامل الوقت من قبل الشخص المعنوي تتوفر فيهم الشروط التالية:

- تونسي الجنسية ومتمتع بحقوقه المدنية،

- أن يكون متحصلا على:

* شهادة الإجازة، أو ما يعادلها، في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها،

* شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

* خبرة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية لا تقل عن 3 سنوات.

الباب الثالث

الوثائق المطلوبة

الفصل 12 - يتعين على الشخص الطبيعي توفير الوثائق التالية:

- كراس الشروط ممضى من قبل الشخص الطبيعي،

- ما يفيد تسجيله للغرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة،

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

- نسخة من بطاقة انخراطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر،

- نسخة من الشهادة الجامعية المثبتة للمستوى العلمي المطلوب،

- نسخة من الشهادة أو الشهاد المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،

- مفتاح عمومي صادر من قبل هيئة مصادقة الكترونية موثوق بها،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- يتعين على الخبير المدقق الراغب في التخصص إضافة الوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة أو الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حسب الاختصاص المطلوب،
- الوثائق المثبتة للخبرة المهنية المطلوبة.
- الفصل 13 - يتعين على الشخص المعنوي توفير الوثائق التالية:
- كراس الشروط ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- ما يفيد تسجيله للغرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني وخبراء التدقيق المعنيين،
- بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر للممثل القانوني وخبراء التدقيق المعنيين،
- شهادة في عدم الحكم بالتفليس،
- نسخة من القانون الأساسي مرفقا بما يفيد النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات،
- بطاقة انخراط الذات المعنوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- وثيقة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- مفتاح عمومي صادر من قبل هيئة مصادقة الكترونية موثوق بها،
- عقود شغل لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة أو عقد تربص للإعداد للحياة المهنية بالنسبة لخبيرين على الأقل.
- يتعين على الخبير المدقق الراغب في التخصص إضافة الوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة أو الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حسب الاختصاص المطلوب لخبير على الأقل،
- الوثائق المثبتة للخبرة المهنية المطلوبة لنفس الخبير.

الباب الرابع

التزامات خبير التدقيق

- الفصل 14 - يجب على خبير التدقيق أن يتقيد عند ممارسة نشاطه بالواجبات التالية:
- التقيد بالميثاق المهني المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة،
- إنجاز مهامه طبقا لمرجعية التدقيق المتعلقة بالمواصفات والمقتضيات الفنية المعتمدة من قبل الوكالة والمصادق عليها بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة،
- التقيد بنموذج تقرير التدقيق الموضوع على ذمة خبراء التدقيق بالموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة والمصادق عليه بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة،
- احترام الأجل التعاقدية المتفق عليها،
- ضمان صحة المعطيات المرجعية وجودة التدقيق،
- المحافظة على الوثائق والمعطيات سواء كانت مطبوعة أو رقمية والمسلمة له بمناسبة القيام بمهامه،
- إمضاء وختم أعماله مع بيان هويته وعناوينه البريدية والإلكترونية،
- العمل على تأطير الأعوان التابعين له والمتربصين وذلك لاكتساب الخبرة.

- يتعين على خبير التدقيق ضمان اليقظة التكنولوجية على أساس الأنشطة الدنيا التي تمت ممارستها كل ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط والتمثلة أساسا في:

* تأمين دورة تكوينية في علاقة بمجال السلامة المعلوماتية لمدة لا تقل على ثلاثة أيام أو المشاركة في دورة تكوينية معترف بها من طرف الوكالة،

* تأطير متربص على الأقل في مجال ممارسة نشاط التدقيق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الفصل 15 - يتعين على خبير التدقيق تقديم تقرير إلكتروني حول نشاطه سنويا إلى الوكالة مرفقا بالتصريح بالأجور والأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي.

يتعين على خبير التدقيق تقديم الوثائق المثبتة لضمان اليقظة التكنولوجية عبر الوسائل الإلكترونية على أساس الأنشطة الدنيا التي تم تحديدها بالفصل عدد 14، وذلك كل ثلاث (03) سنوات.

كما يتعين على خبير التدقيق إعلام الوكالة إلكترونيا بالتغييرات التي تطرأ على المعطيات والشروط التي من شأنها أن تمس من ممارسة النشاط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ حدوثها،

يتعين على خبير التدقيق الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أن يبادر بتسوية وضعيته في أجل تحدده الوكالة على ألا يتجاوز أقصاه ثلاثة (3) أشهر بداية من تاريخ التنبيه عليه إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تلتزم الوكالة، في إطار مهامها، بمتابعة نشاط خبراء التدقيق وذلك بنشر القائمة المحينة للخبراء الممارسين لنشاط التدقيق سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

الباب الخامس

في معاينة المخالفات

الفصل 16 - تتولى المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مراقبة نشاط خبير التدقيق والاطلاع على الوثائق المتعلقة بمباشرة مهامه ومعاملاته وإمكانياته البشرية والمادية والتثبت من مدى احترامه لهذا الكراس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويلتزم خبير التدقيق لهذا الغرض بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق المذكورة وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي تجربها هذه المصالح عند الاقتضاء.

الفصل 17 - يمكن للمدير العام للوكالة في حدود مشمولاته، توجيه لفت نظر لممارس النشاط عند تسجيل إخلالات تهم المهام الموكولة إليه أو تبين عدم توفير الإمكانيات المنصوص عليها في هذا الكراس.

كما يمكن للمدير العام للوكالة بعد أخذ رأي لجنة أخلاقيات المهنة، المحدثه لدى الوكالة، تسليط عقوبات، على الخبراء المدققين المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالشروط الواردة بهذا الكراس طبقا لما يلي:

- التنبيه على المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، لوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في الأجل التي تحددها الوكالة عبر وضع حد للممارسات غير المشروعة أو رفع إخلالات موضوع لفت النظر،

- الإيقاف الوقتي عن ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في صورة عدم امتثال المخالف في الأجل المحددة إلى التنبيه الموجه إليه وذلك بعد سماعه،

يتعين على الخبير المدقق الذي تم إيقاف نشاطه وقتيا إعلام المتعاملين معه وتعليق العمليات الجارية إلى حين تسوية وضعيته.

الإيقاف النهائي عن ممارسة النشاط بمقتضى قرار معلل الحالات التالية:

- عدم تسوية المخالف المعني بالأمر لوضعيته خلال فترة الإيقاف الوقتي عن النشاط،

* تبين العود لممارسات كانت موضوع إيقاف وقتي عن ممارسة النشاط،

* المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال خلال فترة الإيقاف الوقتي.

كما يتعين على الخبير المدقق الذي تم إيقاف نشاطه نهائيا إعلام المتعاملين معه ويمنع منعاً باتاً من ممارسة نشاط التدقيق على معنى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

تتولى الوكالة إعلام العموم بقرارات الإيقاف الوقتي والنهائي للنشاط عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي.

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف النهائي للنشاط، يمكن لممارس النشاط الذي تعرض لقرار الإيقاف النهائي، أن يلتمس إعادة النظر في تمكنه من استئناف نشاطه وفق كراس شروط جديد وذلك بعد أخذ رأي لجنة أخلاقيات المهنة.

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب الشخص الطبيعي

أو المسؤول الأول عن الشخص المعنوي والختم)

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلفت السيدة ريم القلال، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس
مصلحة بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي
والدراسات الاستشرافية بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة
التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من أول أوت 2019.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي السيد عمار الجامعي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية
الجنوب عوضا عن السيد علي بوعائشة.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي السيد شكري ولها عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد
المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط
الغربي عوضا عن السيد محمد المحمدي.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي السيد منصف الهرمي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية
الشمال الغربي عوضا عن السيد فتحي الهيشري.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي السيد عز الدين العربي عضوا ممثلا لوزارة المالية
بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد
محمد النصيبي.

وزارة التجارة

أمر حكومي عدد 848 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019
يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ
في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية
للمتروولوجيا.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي
1999 المتعلق بالمتروولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي
2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المتروولوجية القانونية
وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،

وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي
2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس
الخاضعة للرقابة المتروولوجية القانونية،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر
2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر
الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت
2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير
الوكالة الوطنية للمتروولوجيا،

وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري
2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتأوى على
عملية الرقابة المتروولوجية على أدوات القيس،

وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية
للمتروولوجيا،

وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية
2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات،
كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ
في 11 فيفري 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في
16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمتروولوجيا،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا للفائزين أصحاب المراتب الثلاث الأولى من بين المؤسسات والمخابر والباحثين الذين تميزوا بتطوير ممارسات جيدة في مجال المترولوجيا أو أثبتوا جدارتهم في هذا المجال على مستوى التحكم في الإمكانات البشرية والفنية والمالية، على النحو التالي:

- الجائزة الأولى: 30 ألف دينار،

- الجائزة الثانية: 20 ألف دينار،

- الجائزة الثالثة: 10 آلاف دينار.

وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

الفصل 2 - وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التجارة

عمر الباهي

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشفيف،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيب التصرف في الأرشفيف الجاري والأرشفيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشفيف وتحويل الأرشفيف والاطلاع على الأرشفيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2266 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 3474 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لأسواق الجملة،

وعلى مقرر المدير العام للأرشفيف الوطني المؤرخ في 24 جوان 2019 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة والتي تحتوي على ثلاثمائة وثمانية وعشرون (328) قاعدة حفظ وردت في مائة وصيغة واحدة (101) ملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 - جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية لأسواق الجملة مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 - الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة مكلف بتعيين هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة التربية

قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقاً إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،

وعلى الأمر عدد 738 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد عادل الدخيل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد عادل الدخيل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، المكلف بمهام مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنف "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقاً للشروط المبسطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 أوت 2019. تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير التربية
حاتم بن سالم

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيدة أميرة قاسم، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1.

عملاً بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد محمد بنالحاج صالح، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.

عملاً بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيدة لمية سلامة، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد حكيم الطبعي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير الاستشارات القانونية بإدارة التراتيب والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد هارون بن سلامة، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

كلف السيد نور الدين الحاج محمد، قيم مرشد أول، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

أنهى تكليف السيدة صالحة جمعة، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس ابتداء من 23 أوت 2019.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 جويلية 2019.

سمي السيد محمد العيادي، مهندس رئيس في علم طبقات الأرض، في رتبة مهندس عام في علم طبقات الأرض.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جويلية 2019.

سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:

- 1 - شهاب الوسلاتي،
- 2 - سميرة بلّار ملولشي،
- 3 - لطيفة ورق،
- 4 - نورز بن عياد،
- 5 - آسية بوغديري،
- 6 - مريم زويب عشيّش،
- 7 - مجدي هميسي،
- 8 - حسن الورفلي،
- 9 - نجلاء بن جمعة،
- 10 - منصف غابري،
- 11 - وليد السماتي،
- 12 - لبنى قعلول،
- 13 - وسيلة معطاء الله يعقوبي،
- 14 - فانتن المصمودي نجاح،
- 15 - لطيفة عسالي الشرفي،
- 16 - محمد حاجي،
- 17 - الذهبي همادي،
- 18 - خليل خماري،
- 19 - يونس قياد.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2019.

سميت السيدة مبروكة بوعبد الله، رئيس مخبر، في رتبة رئيس مخبر رئيس بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

تمدد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال ابتداء من 22 أكتوبر 2017 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للفلال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 ديسمبر 2018، السيدات والسادة:

- محاسن القماطي: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

- إيمان ناجي الهاشمي: ممثل عن وزارة المالية،

- المبارك بن حميدة: ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- نادر الرزقي: ممثل عن وزارة التجارة،

- الكيلاني الساحلي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- عماد الباي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- إبراهيم الطرابلسي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- عماد الباجي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- أحمد تيلوش: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- غازي بن شهيدة: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- محمد الصخراوي: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- محمد بن الشيخ: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

تمدد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر ابتداء من 9 جويلية 2017 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 جانفي 2019، السيدات والسادة:

- زينب بنحميدة العبري: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

- سلمى غمراسني: ممثل عن وزارة المالية،

- منال حنفي: ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- بسمة الطرابلسي: ممثل عن وزارة التجارة،

- سالم الرابحي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- محمد بلحاج رحومة: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- محمد الحاج دغيم: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- عمر الغزواني: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- محمد بن منصور: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- زهير بن شهيدة: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- محمد الدوزي: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- محمد الفاهم: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 فيفري 2019، السيدات والسادة:

- مندر سعيد: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

- مجدي عمامي: ممثل عن وزارة المالية،

- حمادي السلطاني: ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

- محسن الكريشي: ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،

- مفيدة التوي: ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،

- فخر الدين ترجمان: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- شكري الرزقي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- حمادي البوبكري: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- محمد الفاهم: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- كمال العرفاوي: ممثل عن المجمع المهني المشترك للخضر،

- سرحان بن رمضان: ممثل عن الجامعة الوطنية لمنتجي الخضروات،

- حسن حمام: ممثل عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

تمدد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرناب ابتداء من 23 أكتوبر 2017 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرناب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 سبتمبر 2018، السيدات والسادة:

- نجاة بوغانمي: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

- سلوى ناشي حرم بن صالحة: ممثل عن وزارة المالية،

- زهرة ملوحي: ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- هيام بالي: ممثل عن وزارة التجارة،

- أحمد مبروك: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- محمد رفاد بن صالح: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- مراد بن عمر: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- حافظ عيادة: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- فتحي غريب: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- إسكندر مقني: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- نوفل ساسي: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- محمد فتحي بن جامعة: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 جويلية 2019.

سمي السيد المنجي عسكري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للدواجن عوضا عن السيد طارق الشاوش ابتداء من 22 أبريل 2019.

قائمة في سحب الحماية لسنة 2018

رقم شهادة الإستنباط	تاريخ الشهادة	النوع	الصفة	المستنبط	طالب حماية
33	2008/1/11	الخوخ (Prunus Persica)	بلايومال	بلانازا (إسبانيا)	بلانازا (إسبانيا)
34	2008/1/11	الخوخ (Prunus Persica)	بلامكمال	بلانازا (إسبانيا)	بلانازا (إسبانيا)
37	2008/1/11	الخوخ (Prunus Persica)	بلاتنومال	بلانازا (إسبانيا)	بلانازا (إسبانيا)
128	2016/1/8	الخوخ (Prunus Persica)	بلنفيو 30	بلانازا (إسبانيا)	بلانازا (إسبانيا)

قائمة في سحب مطالب الحماية لسنة 2018

عدد التسجيل	التاريخ	النوع	الصفة	المستنبط	طالب حماية
297	2015/4/23	الخوخ (Prunus Persica)	بلافيا 50	بلانازا (إسبانيا)	بلانازا (إسبانيا)
398	2017/9/28	قمح صلب (Triticum durum) (desf)	صالح	المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة	المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة

أمر حكومي عدد 849 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة من ولاية بنزرت. إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تينجة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحويل الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة بالخط المغلق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ز-ر-ز-س-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثل المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ($X = 556448.81 / Y = 4115372.50$) : مصب وادي دويمس في بحيرة إشكل والذي يتبع ضفتها في اتجاه الشرق حتى النقطة (ب) ($X = 567063.44 / Y = 4113449.01$) بمصب وادي تينجة في البحيرة.

من هنا يتبع الحد وادي تينجة حتى إلتقائه ببحيرة بنزرت في النقطة (ت) ($X = 569290.89 / Y = 4115490.52$). شرقا:

من النقطة (ت) يتبع الحد ضفة بحيرة بنزرت في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 7 أين يتجه نحو الجنوب الغربي متبعاً نهج الأديب النجعي مروراً بنقطة الارتفاع 30، فطريق سيدي يحيى ثم يعبر السكة الحديدية في النقطة (ث) ($X = 568983.46 / Y = 4112326.27$) ويتبع شارع 9 أفريل وصولاً إلى مفترق نهج غاندي وشارع 9 أفريل.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) ($X = 569120.44 / Y = 4110503.35$) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعاً خطاً وهمياً وصولاً إلى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين بنزرت وباجة في النقطة (ح) ($X = 568335.54 / Y = 4109483.89$)، ثم يتبع هذه الطريق نحو الجنوب حتى النقطة (خ) ($X = 569468.22 / Y = 4103435.34$). جنوباً:

من النقطة (خ) يتبع الحد حدود معتمدية ماطر، مروراً بنقاط الارتفاع 156، 172، 265، 271، 206 بجبل المسافيتين، ثم يحيط بدوار برنة ويتبع وادي المالح مروراً بنقطة الارتفاع 18 ثم النقطة (د) ($X = 563437.85 / Y = 4102770.39$)، أين يتجه نحو الشمال متبعاً وادي المالح عبوراً بخط السكة الحديدية في النقطة (ذ) ($X = 563662.08 / Y = 4105222.33$) ثم يصل إلى النقطة (ر) ($X = 563962.58 / Y = 4107204.78$) على الطريق المؤدية لجبل إشكل. من هنا يتبع الحد هذه الطريق نحو الغرب ثم يحيط بالسفح الجنوبي لجبل إشكل وصولاً إلى النقطة (ز) ($X = 555281.57 / Y = 4108757.43$) على ضفة بحيرة إشكل. غرباً:

من النقطة (ز) يتبع الحد ضفة بحيرة إشكل مروراً بمصب وادي سجنان في البحيرة بالنقطة (س) ($X = 554361.89 / Y = 4113241.45$)، ثم يصل إلى نقطة الإنطلاق (أ).

الفصل 2 - تضع بلدية تينجة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

وزير الوظيفة العمومية وتحديث

الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلفوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 850 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب من ولاية نابل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 462 لسنة 1980 المؤرخ في 23 أبريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أبريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحويل الحدود الترابية لبعض البلديات، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب بالخط المغلق (أ - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ز - ر - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - ه - أ) المبين باللون الرمادي بالمثل المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

- من النقطة "أ" الكائنة على مستوى شركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى في منطقة بلي بإحداثيات (س= 636863، ص= 4046860)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ب" الكائنة بهنشير الفسيان على مستوى الطريق الجهوية 27 بإحداثيات (س= 638008، ص= 4048023) ثم ينعرج الحد شمالا حتى النقطة "ت" الكائنة بهنشير الفسيان بإحداثيات (س= 638020، ص= 4048376).

- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 599 مع الطريق المحلية رقم 601 بإحداثيات (س= 639226، ص= 4048736).

- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا الطريق المحلية رقم 599 حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي بوربيع بإحداثيات (س=639158، ص=4048131) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي بوربيع حتى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة باطرو على مستوى بوربيع بإحداثيات (س=641447، ص=4048773).

- من النقطة "ح" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "خ" الكائنة بهنشير حياة مراد على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=644280، ص=4050945).

- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي المنزه حتى النقطة "د" الكائنة بهنشير الفرينين على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=647175، ص=4050271).

- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة "ز" الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثيات (س=647239، ص=4049535).

- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثيات (س=648529، ص=4048113).

شرقا

- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى دوار جلول بمنطقة الحارثين بإحداثيات (س=645134، ص=4045417).

- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "س" الكائنة بجانب التجمع السكني السطح بإحداثيات (س=647190، ص=4043076).

- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق الشنوة حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي الحاج محمد بإحداثيات (س=644385، ص=4037622).

- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الحاج محمد حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى جبل 212 بجانب برج المراقبة للغابات بإحداثيات (س=645742، ص=4036164).

جنوبا

- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الغرب حتى النقطة "ض" الكائنة ببني وائل على مستوى الطريق الرابطة بين بير بورقبة وبوعرقوب بإحداثيات (س=643355، ص=4036125).

- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ط" الكائنة بجانب مقبرة بوجمل بمنطقة بني وائل 2 بإحداثيات (س=642928، ص=4036752).

- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الغرب متبعا وادي بئر الشعبة حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة بئر الشعبة بإحداثيات (س=642106، ص=4036467).

- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي موازيا لوادي بئر الشعبة حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة برج حفيظ على مستوى تقاطع الطريق السريعة رقم 1 مع السكة الحديدية ووادي الخضار بإحداثيات (س=640368، ص=4036094).

غربا

- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال موازيا للسكة الحديدية حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة بويطة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=640801، ص=4039139).

- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة الزرالة بإحداثيات (س=637953، ص=4037949).

- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ق" الكائنة بغابة بوعرقوب التليل بإحداثيات (س=637046، ص=4039705).

- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بجبل الأطرش بإحداثيات (س=635767، ص=4039164).

- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بجبل البهاليل بإحداثيات (س=632736، ص=4041127).

- من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "م" الكائنة بجانب حي 14 على مستوى جبل النحلة بإحداثيات (س= 633960، ص= 4042312).
 - من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال حتى النقطة "ن" الكائنة على مستوى وادي الجديدة بإحداثيات (س= 633786، ص= 4044624).
 - من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي الجديدة حتى النقطة "هـ" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الوادي مع الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س= 637353، ص= 4046246).
 - من النقطة "هـ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
- الفصل 2 - تضع بلدية بوعرقوب في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
- الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
- الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 851 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر عدد 1075 لسنة 1984 المؤرخ في 24 سبتمبر 1984 المتعلق بإحداث بلدية الميدة، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحويل الحدود الترابية لبعض البلديات، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة بالخط المغلق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ - ع- غ- ف- ق- ك- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعروف كما يلي:

شمالا

- من النقطة "أ" الكائنة قرب مقام الولي الصالح سيدي عبد الرحمان بإحداثيات (س=657560، ص=4072727)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مروراً بجبل سيدي عبد الرحمان حتى النقطة "ب" الكائنة بمنطقة هنشير عبيدة على مستوى التقاء جبل سيدي عبد الرحمان مع وادي عبيدة بإحداثيات (س=660908، ص=4071350) ثم يواصل في نفس الاتجاه حتى النقطة "ت" الكائنة بمنطقة عبيدة على مستوى نفس الوادي بإحداثيات (س=661690، ص=4071199).

- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولاً إلى النقطة "ث" الكائنة بمنطقة عين القمبار على مستوى تقاطع وادي القمبار مع وادي عبيدة بإحداثيات (س=662083، ص=4071744).

- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشرق متبعاً وادي القمبار حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع وادي القمبار مع مسلك تل القمبار بإحداثيات (س=662402، ص=4071711) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعاً وادي عبيدة وصولاً إلى النقطة "ح" الموجودة بمنطقة بودخان على مستوى تقاطع وادي بودخان مع الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة ومنزل تميم بإحداثيات (س=665377، ص=4070220).

- من النقطة "ح" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعاً وادي بودخان ومن ثم وادي لبنة حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى تقاطع وادي لبنة مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=672763، ص=4066277).

- من النقطة "خ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعاً وادي لبنة حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة المريسة على مستوى التقاء وادي لبنة مع البحر بإحداثيات (س=675271، ص=4064329).

شرقا

- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعاً الشريط الساحلي حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة سيدي عثمان على مستوى التقاء وادي شيبية مع البحر بإحداثيات (س=671364، ص=4057254).

جنوبا

- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعاً وادي شيبية حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=670574، ص=4057791) ثم يواصل في نفس الاتجاه متبعاً وادي سيدي عثمان ومن ثم وادي الشيبية حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى تقاطع وادي شيبية مع الطريق الرابطة بين الطبقة والقرشين بإحداثيات (س=666301، ص=4059313).

- من النقطة "ز" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي شيبية حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين الميدة وقربة على مقربة من سد شيبية بإحداثيات (س=658820، ص=4062896) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة أم زويل على مستوى التقاء الوادي مع الطريق الرابطة بين الميدة وقربة بإحداثيات (س=658355، ص=4062039).

- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى سد شيبية بإحداثيات (س=658157، ص=4062632).

غربا

- من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم مرورا بسد شيبية حتى النقطة "ض" الكائنة بمنطقة الدالية على مستوى تقاطع وادي شيبية مع الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة ومنزل تميم بإحداثيات (س=657884، ص=4065987) ثم يواصل في نفس الاتجاه متبعا وادي شيبية وينعرج مع وادي البلاط حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة أولاد الحاجة على مستوى منعرج وادي البلاط بإحداثيات (س=657137، ص=4067345).

- من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي البلاط حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى التقاء وادي سوقة مع المسلك الفلاحي المؤدي إلى فرتونة بإحداثيات (س=656388، ص=4067788) ثم ينعرج شمالا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة الحماري قرب مقبرة سيدي عبد الله بإحداثيات (س=656390، ص=4068233).

- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة الحماري بإحداثيات (س=656119، ص=4068598).

- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق المؤدية إلى قرية الحماري حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى تقاطع وادي الداموس مع الطريق بإحداثيات (س=655238، ص=4068070).

- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الداموس وصولا إلى المسلك الفلاحي ثم ينعرج بخط مستقيم حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى قرية العيور بإحداثيات (س=654691، ص=4069048).

- من النقطة "ق" يواصل الحد في نفس الاتجاه بخط مستقيم حتى النقطة "ك" الكائنة على مستوى جبل سيدي عبد الرحمان بإحداثيات (س=654579، ص=4069925).

- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا جبل سيدي عبد الرحمان حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.

الفصل 2 - تضع بلدية الميدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

وزير الوظيفة العمومية وتحديث

الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 852 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي الجديدي من ولاية نابل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية سيدي الجديدي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي الجديدي بالخط المغلق (أ-ب-ت-ث-ج-خ-د-ز-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا

- من النقطة "أ" المتواجدة بجبل سيدي زايد بإحداثيات (س = 620735، ص = 4038530) ينطلق الحد نحو الشرق مروراً بجبل جنين في اتجاه النقطة "ب" الكائنة بنفس الجبل بإحداثيات (س = 622682، ص = 4038454).

- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في اتجاه النقطة "ت" المتواجدة بجبل الجنين بإحداثيات (س = 623356، ص = 4039297) ثم يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي مروراً بجبل أولاد بوقرة في اتجاه النقطة "ث" بإحداثيات (س = 625740، ص = 4038058).

- من النقطة "ث" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي نحو النقطة "ج" المتواجدة بجبل البهاليل بإحداثيات (س= 632082، ص= 4041550).

- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي وصولاً إلى النقطة "ح" الكائنة بجبل الأطرش بإحداثيات (س= 635767، ص= 4039164).

- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولاً إلى النقطة "خ" الكائنة بغابة بوعرقوب التليل بإحداثيات (س= 637046، ص= 4039705).

شرقا

- من النقطة "خ" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الشرقي وصولاً إلى النقطة "د" التي تقع على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع أنبوب الماء الرابط بين الشمال والساحل بإحداثيات (س= 639456، ص= 4035040).

- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي موازيا لأنبوب الماء الرابط بين الشمال والساحل حتى النقطة "ذ" التي تقع بمفترق مسلك فلاحي وأنبوب الماء محاذيا لملاعب الصولجان بإحداثيات (س= 637627، ص= 4031981).

- من النقطة "ذ" ينعرج الحد بإتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ر" التي تقع بسيدي فرحون منطقة الزريبة بإحداثيات (س= 634156، ص= 4033455).

- من النقطة "ر" ينعرج الحد بإتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى واد موسى وتبعد حوالي 300 م على مدرسة المنشار من الشرق بإحداثيات (س= 634041، ص= 4033020).

- من النقطة "ز" ينعرج الحد بإتجاه الجنوب الشرقي متبعا وادي موسى حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى قنطرة وادي موسى بإحداثيات (س= 637863، ص= 4029516).

- من النقطة "س" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الغربي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ش" الكائنة بتقاطع طريق الدويخلة جبنون مع السكة الحديدية تونس سوسة بمنطقة قمقم بإحداثيات (س= 635042، ص= 4028000).

- من النقطة "ش" يواصل الحد نحو الجنوب الغربي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى السكة الحديدية بمحطة القطار سيدي مطير بإحداثيات (س= 632758، ص= 4024437).

جنوبا

- من النقطة "ص" يمتد الحد نحو الشمال الغربي بإتباع طريق فرعي في إتجاه النقطة "ض" الكائنة بمنطقة غدير الخروبة قرب سانية سعد الحجري بإحداثيات (س= 631315، ص= 4025569).

- من النقطة "ض" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الغربي بإتباع مسلك فلاحي نحو النقطة "ط" بإحداثيات (س= 630818، ص= 4025077).

- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي بإتباع مسلك فلاحي وصولاً إلى النقطة "ظ" بإحداثيات (س= 627580، ص= 4026310).

- من النقطة "ظ" يواصل الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا وصولاً إلى النقطة "ع" المتواجدة غرب ضيعة نذير الجديدي على مستوى المسلك الفلاحي المؤدي إلى حمام بنت الجديدي بإحداثيات (س= 624662، ص= 4026935).

- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة "غ" الكائنة بمسلك فلاحي بجبل الباطن القصير بإحداثيات (س= 623886، ص= 4026192) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي وصولاً إلى النقطة "ف" الكائنة بجبل الإحيمر على بعد 200 م من مدرسة حمام بنت الجديدي بإحداثيات (س= 623562، ص= 4026380).

- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ق" الكائنة على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين حمام بنت الجديدي وسيدي مسعود بإحداثيات (س= 623169، ص= 4027718).

غربا

- من النقطة "ق" يواصل الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة "ك" المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية رقم 35 الرابطة بين الحمامات وزغوان بإحداثيات (س= 622392، ص= 4028167).

- من النقطة "ك" يواصل الحد في إتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بدوار قرعة حتوس بإحداثيات (س= 622085، ص= 4029108) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي في إتجاه النقطة "م" بإحداثيات (س= 622301، ص= 4029454).

- من النقطة "م" يواصل الحد نحو الشمال في إتجاه جبل حتوس مارا بالطريق المعبدة وصولا إلى النقطة "ن" بإحداثيات (س= 621558، ص= 4033656) ثم يواصل الحد في إتجاه الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "هـ" الكائنة بجبل حتوس بإحداثيات (س= 620257، ص= 4036064).

- من النقطة "هـ" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي نحو النقطة "و" المتواجدة بجبل حتوس بإحداثيات (س= 621060، ص= 4037157).

- من النقطة "و" يواصل الحد في إتجاه الشمال وصولا إلى النقطة "أ" نقطة الإنطلاق.

الفصل 2 - تضع بلدية سيدي الجديد في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

وزير الوظيفة العمومية وتحديث

الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلفوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهامي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 853 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الشريقات بوشراي من ولاية نابل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراتب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تكمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية الشريقات بوشراي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية الشريقات بوشراي بالخط المغلق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ز-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-أ) المبين باللون الأصفر بالمثل المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

- من النقطة "أ" التي توجد بمنطقة الحماري بالقرب من فضاء الإستراحة جنان على مستوى الطريق الجهوية 26 في اتجاه قربص بإحداثيات (س=634146، ص=4062935)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 26 في اتجاه النقطة "ب" الموجودة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 26 مع وادي بزيخ بإحداثيات (س=638747، ص=4066803).

- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي بزيخ في اتجاه النقطة "ت" المتواجدة بمنطقة بن يونس على مستوى وادي بزيخ بإحداثيات (س=639542، ص=4065717) ثم ينعرج نحو الجنوب في اتجاه النقطة "ث" المتواجدة بمنطقة النوات على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=639470، ص=4064483).

شرقا

- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في اتجاه النقطة "ج" المتواجدة بمنطقة بن خلالة بإحداثيات (س=638550، ص=4063420) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرق في اتجاه النقطة "ح" الموجودة بمنطقة الغرابي بإحداثيات (س=639434، ص=4061690).

- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في اتجاه النقطة "خ" المتواجدة بمنطقة جبابة عكار على مستوى سانية الغرايري بإحداثيات (س=638814، ص=4061079).

- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا في اتجاه النقطة "د" المتواجدة بسانية النموشي بإحداثيات (س=639270، ص=4060223).

- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في اتجاه النقطة "ز" المتواجدة بالقرب من شركة البركة على مستوى تقاطع مسلك فلاح مع الطريق الفرعية الرابطة بين بني خلاد وسليمان بإحداثيات (س=637651، ص=4058779).

- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريق سيدي بويحي في اتجاه النقطة "ر" الموجودة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=638904، ص=4057933).

جنوبا

- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة "ز" بإحداثيات (س=638826، ص=4057868) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة "س" بإحداثيات (س=638842، ص=4057832).

- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة "ش" المتواجدة بمنطقة المغرة على مستوى تقاطع مسلكين فلاحيين بإحداثيات (س=638029، ص=4057236).

- من النقطة "ش" يواصل الحد متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة "ص" المتواجدة بمنطقة مغرة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي مع الطريق الفرعية زاوية الجديدي بوشراي بإحداثيات (س=637842، ص=4056978).

- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق الفرعية الرابطة بين زاوية الجديدي وبوشراي في إتجاه النقطة "ض" المتواجدة على مستوى تقاطع الطريق الفرعية مع طريق فرعية بمنطقة مغرة بإحداثيات (س=638514، ص=4056545) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق فرعية في إتجاه النقطة "ط" المتواجدة بهنشير أولاد شمام على مستوى وادي المالح بإحداثيات (س=636133، ص=4054988).

غربا

- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة "ظ" المتواجدة بمنطقة القرعة بإحداثيات (س=635578، ص=4055846) ثم يواصل الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة "ع" المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية رقم 41 بإحداثيات (س=633323، ص=4058842).

- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا الطريق الجهوية رقم 41 في إتجاه النقطة "غ" المتواجدة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحيا بإحداثيات (س=633346، ص=4059977) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم نحو النقطة "ف" المتواجدة بالقرب من محطة وقود توتال على مستوى مفترق الطرقات منزل بوزلفة وقربص بإحداثيات (س=634548، ص=4061244).

- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا الطريق الجهوية رقم 43 في إتجاه النقطة "ق" المتواجدة بمنطقة القايد بجانب محطة الوقود عجيل على مستوى مفترق طرق بإحداثيات (س=635250، ص=4061079).

- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم نحو النقطة "أ" نقطة الإنطلاق.

الفصل 2 . تضع بلدية الشريقات بوشراي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 . يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 . وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

وزير الوظيفة العمومية وتحديث

الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،

وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلقة بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 472 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): تتركب كل نيابة خصوصية من:

- الوالي: رئيسا،

- النواب المنتخبين عن الولاية بمجلس نواب الشعب: أعضاء،

- رؤساء المجالس البلدية المنتخبة لكل ولاية: أعضاء،

- المندوب الجهوي للفلاحة: عضو،

- المدير الجهوي للتجهيز: عضو،

- المدير الجهوي للتنمية: عضو،

- المدير الجهوي لأملالك الدولة والشؤون العقارية: عضو،

- ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل: عضو،

- ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،

- ممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،

- ممثل عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو،

- ممثل عن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين: عضو.

الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد محرز السعيد، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 23 جويلية 2019.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد محرز السعيد، رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 جويلية 2019.

تونس في 13 سبتمبر 2019.

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيد عادل العكري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية كركر.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيد نسيم البوسليمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية وادي مليز ابتداء من أول جوان 2019.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيدة زينب عويشي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الشرايطية القصور ابتداء من أول ماي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيد سامي السيار، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الحاشاشنة ابتداء من أول فيفري 2019.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.

كلف السيدة فوزية مبروك، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية حامة الجريد.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.

كلف السيد منجي الخميس، قيم عام أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عين الخمايسية ابتداء من 9 نوفمبر 2018.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيد فتحي علانمي، مهندس أشغال، بمهام مدير فني ببلدية المتلوي.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيد طارق بالراجح، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية طينة ابتداء من 1 أفريل 2019.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيد عادل السهيلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الفحص.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيدة شاذلية العدواني، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية دوار هيشير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.

كلف السيد محمد بن سالم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوعلي.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.

كلف السيد طارق المظمطي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية برج العامري.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيدة كوثر الورغي حرم باباي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير التهيئة والمشاريع بلدية سيدي بوسعيد.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيد محمد الطاهر خليل، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بلدية رأس الجبل.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيد عبد السلام الورغمي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الفنية بلدية عقارب.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيد الحبيب الهمامي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرق والتنوير بلدية سليانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيدة منيرة البيار، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات بلدية سليانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيدة الزهرة البدوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بلدية جمعة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيد عبد الحكيم هاني، مهندس أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية بلدية بوحجلة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أوت 2019.

عين السيد محمد الأزهر مازيغ عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عوضا عن السيدة كلثوم الصمعي.

قائمة منشطي رياض الأطفال العاملين ببلديات ولاية قفصة والذين سيتم ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة منشطة تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018 . السيدة منيرة بالحاج (بلدية قفصة).

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي

بمقتضى أمر حكومي عدد 855 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019.

سمي السيد محمد علي الماجري رئيسا مديرا عاما للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك ابتداء من 27 جوان 2019.

ويواصل المعني بالأمر في هذه الوضعية الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس منشأة عمومية صنف "أ".

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
الهادي الماكني

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 721 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد منير العليبي، مهندس عام، بوظائف مدير عام ضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 22 جويلية 2019.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 723 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد الحزامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 22 جويلية 2019.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيد محمد الحزامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام العقارات الفلاحية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وكذلك:

- مضامين من قرارات الإسناد على وجه الإنزال،

- عقود البيع والمعاوضة،

- العقود التوضيحية لعقود البيع والمعاوضة،

- عقود حق الانتفاع،

- شهادات رفع اليد عن شرط إسقاط الحق،

- قرارات إسقاط الحق،

- التراخيص في الرهن العقاري،

- التراخيص في البيع،

- مقررات الإعفاء من دفع معالم الأكرية.

الفصل 2 - يرخّص للسيد محمد الحزامي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط الواردة بالفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.

قرر ما يلي:

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في 4 سبتمبر 2019.

سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون
العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة
والشؤون العقارية:

- السيدة بسمة المرابط،
- السيد صلاح الدين العباسي،
- السيد خالد المانع،
- السيدة حبيبة بكار،
- السيد حسين مقداد،
- السيدة فضيلة علوي،
- السيدة سامية حسن،
- السيدة دلندة عبد الرحيم،
- السيد وليد عباسي.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9
أوت 2019.

كلف السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة،
بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء
من 24 جويلية 2019.

عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006
المؤرخ في 13 أفريل 2006، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9
أوت 2019.

كلف السيد محمد الطيب الزاهي، أستاذ أول مميز درجة
استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب
والرياضة والتربية البدنية بقفصة ابتداء من 24 جويلية 2019.

عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008
المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة
مركزية.

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، يرخص للسيد منير العليبي، مهندس عام، مدير عام
ضبط الأملاك العمومية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة
والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته
باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد منير العليبي تفويض إمضائه
للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك
حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 جويلية 2019.

تونس في 27 أوت 2019.

وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية

الهادي الماكاني

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في 6 أوت 2019.

كلف السيد محمد الجبنياني، محرر أول للعقود بإدارة الملكية
العقارية، بمهام مدير التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للتنسيق
والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.

سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة
والشؤون العقارية:

- السيدة نعيمة المكشر،
- السيدة عائشة ارقاز،
- السيد فتحي عطى،
- السيدة هناء بن سليمان،
- السيد رازي بالشيخ،
- السيد شكري طياش.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جويلية 2019.

كلف السيد حمدي شطورو، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.

عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أوت 2019.

كلفت السيدة ابتسام تيرة حرم الفوراتي، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أوت 2019.

كلفت السيدة وفاء كريم، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة التنظيم بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أوت 2019.

كلف السيد أنور جلال، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة.

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أمر حكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية بالدواوين الوزارية، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 وبالأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هيكل تابعة لوزارة التربية والتكوين سابقا بوزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تشتمل وزارة التكوين المهني والتشغيل، علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وندوة المديرين الجهويين، على ما يلي:

- الديوان،

- التفقدية العامة،

- هياكل الدعم والمساندة،

- الهياكل الخصوصية،

- المصالح الخارجية.

الفصل 2 - الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة من عرضها عليه خاصة في مجال:

- إعداد المخططات،

- التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة،

- سياسة تكوين وتحسين كفاءات إطارات وأعوان الوزارة،

وتجتمع الهيئة العليا للوزارة بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتضم:

- رئيس الديوان،

- المتفقد العام،

- المديرين العامين.

وكل مسؤول يرى الوزير فائدة في حضوره.

الفصل 3 - تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.

وتجتمع ندوة المديرين بدعوة من الوزير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تقدم أنشطة الوزارة وفي الملفات التي تعرض عليها.

وتتضمن ندوة المديرين برئاسة الوزير أو من ينوبه رئيس الديوان والمتفقد العام والمديرين العامين والمديرين بالوزارة وبالمؤسسات الخاضعة لإشرافها، وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة بالنظر إلى المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 4 - تمثل ندوة المديرين الجهويين جهاز تفكير وإعلام حول نشاط الوزارة على المستوى الجهوي.

وتجتمع ندوة المديرين الجهويين بدعوة من الوزير، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في أنشطة المصالح الخارجية للوزارة والهياكل الجهوية التابعة للمؤسسات الخاضعة لإشرافها.

تلتئم برئاسة الوزير أو من ينوبه وتضم المديرين الجهويين والمسؤولين عن المصالح المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة بالنظر إلى المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الباب الثاني

الديوان

الفصل 5 - يتولى ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل إنجاز كل الأعمال الموكولة إليه من قبل الوزير.

وهو مكلف خاصة بما يلي:

- إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها،

- تأمين العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات والجمعيات وأجهزة الإعلام،

- الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة بالديوان ومراقبتها ومتابعتها،

- الإشراف العام على مشاريع الوزارة والتنسيق بين مختلف المتدخلين فيها،

- دعم عمل مختلف هياكل الوزارة وتنسيق أعمالها وعلاقاتها مع المصالح الخارجية،

- تنظيم الإشراف على المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل،

- تأمين دراسة المسائل والملفات التي يكلفه بها الوزير.

ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.

الفصل 6 - تلحق بالديوان الهياكل التالية:

- الإدارة العامة للمركز الوطني للتشغيل والمهارات،

- مكتب الشؤون القانونية،

- مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،

- مكتب متابعة العمل الحكومي،

- وحدة الإحاطة بالمستثمرين،

- الخلية المركزية للحوكمة.

- وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

- مكتب الإعلام والاتصال،

- مكتب العلاقات مع المواطن،

- الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات،

- مكتب الضبط المركزي.

الفصل 7 - تكلف الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل

والمهارات خاصة بما يلي:

- المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجال التكوين المهني والتشغيل،

- متابعة وتقييم السياسات والبرامج والآليات والتدابير المعتمدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتمثيل الوزارة في أشغال الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية،

- متابعة إدماج طالبي الشغل وخريجي منظومة التعليم والتكوين في الحياة النشيطة،

- المساهمة في إرساء وتطوير نظام مندمج للاستشراف واليقظة،

- تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات على المستوى الوطني،

- القيام بالتحاليل والبحوث الكفيلة بمزيد التعرف على توجهات سوق الشغل وخاصة في علاقتها مع تطور الاستثمار والإنتاج والإنتاجية والأجور،

- تحليل سوق الشغل والمهارات على المستوى الجهوي والقطاعي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية،

- إرساء وتطوير نظام معلومات خاص بمعطيات التكوين المهني والتشغيل،

- إعداد مؤشرات وكشوف ونشريات دورية في مجال التكوين المهني والتشغيل،

- نشر وتوزيع المعطيات والدراسات والتحليل المنجزة ووضعها على ذمة مختلف المستعملين،

- تطوير التعاون والشراكة في مجال رصد وتحليل سوق الشغل والمهارات مع الهياكل والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني والدولي،

- تنسيق الأعمال الإحصائية للوزارة وتمثيلها بالمجلس الوطني للإحصاء.

الفصل 8 - تشتمل الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات على ما يلي:

1 - إدارة التحاليل القطاعية وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية لتحليل ممارسات المؤسسات في الانتداب والتصرف في الكفاءات وتضم:

* مصلحة تطوير آليات رصد ممارسات المؤسسات في الانتداب والتصرف في الكفاءات.

- الإدارة الفرعية للتحليل القطاعي لسوق الشغل وتضم:

* مصلحة النشريات القطاعية حول سوق الشغل.

2 - إدارة اليقظة والاستشراف وتحديد الحاجيات من المهارات

والكفاءات وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية لتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات

وتضم:

* مصلحة تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات.

- الإدارة الفرعية للتحليل الظرفي لتطورات سوق الشغل

وتضم:

* مصلحة النشريات الظرفية حول تطور سوق الشغل.

3 - إدارة متابعة وتقييم سياسات التكوين والتشغيل وتشتمل

على:

- الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم برامج النهوض بالعمل المؤجر

والمبادرة الخاصة وتضم:

* مصلحة متابعة وتقييم برامج النهوض بالعمل المؤجر،

* مصلحة متابعة وتقييم برامج المبادرة الخاصة والاقتصاد

الاجتماعي والتضامني.

- الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم نجاعة التكوين وتضم:

* مصلحة متابعة الإدماج في سوق الشغل.

الفصل 9 - يكلف مكتب الشؤون القانونية خاصة بما يلي:

- الاضطلاع بوظيفة المستشار القانوني لدى الوزير ولدى

مختلف هياكل الوزارة،

- دراسة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي يكلفه

بها الوزير ومتابعتها،

- إبداء الرأي حول المسائل القانونية التي تعرضها عليه

مختلف هياكل الوزارة،

- إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية

والتعاقدية بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- دراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة

القانونية،

- دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الهياكل

العمومية،

- تجميع واستغلال المعطيات القانونية المتعلقة بمجالات

التكوين المهني والتشغيل،

- دراسة ومتابعة النزاعات الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع

مختلف الهياكل المعنية،

- تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية.

الفصل 10 - يشتمل مكتب الشؤون القانونية على ما يلي:

1 - إدارة التشريع وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتشريع والاتفاقيات وتضم:

* مصلحة الدراسات والاستشارات.

2 - إدارة النزاعات وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للنزاعات وتضم:

* مصلحة المتابعة.

ويسير مكتب الشؤون القانونية إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 11 - يكلف مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية خاصة بما يلي:

- متابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تهم الوزارة والهيكل الخاضعة لإشرافها،

- متابعة برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الجهات الأجنبية والتنسيق بينها وبين المصالح الخصوصية للوزارة،

- إعداد ومتابعة ملفات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي المتصلة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع الهيكل المعنية،

- المساهمة في ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها على الموارد الخارجية،

- استشراف فرص التعاون الخارجي وإعداد ملفات البحث عن مصادر التمويل لمشاريع قطاع التكوين المهني والتشغيل،

- التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بالتنسيق مع الوزارات والهيكل المعنية،

- دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي للمشاريع وتقييمها والمساهمة في مناقشة اتفاقيات تمويلها بالتنسيق مع الوزارات والهيكل المعنية،

- التنسيق مع الوزارات والهيكل الدولية والإقليمية لتنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة ضمن مشمولات الوزارة،

- إعداد جداول قيادة خاصة بمدى تقدم إنجاز المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي بالتنسيق مع الهيكل المعنية والمصالح الخصوصية للوزارة،

- إعداد تقارير دورية حول وضعية التعاون الدولي في القطاعات المندرجة ضمن أنشطة الوزارة وموافاة الوزير بها،

- التنسيق مع الوزارات المعنية والهيكل الدولية والإقليمية فيما يخص المسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهيكل الخاضعة لإشرافها،

- تطوير العلاقات مع الهيكل الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهيكل الخاضعة لإشرافها،

- التعريف بالخبرات الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل خاصة لدى الهيكل الدولية والإقليمية المعنية والنهوض بفرص الشراكة في هذا المجال،

- العمل على تجسيم فرص الاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 12 - يشتمل مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية على ما يلي:

1 - إدارة التعاون الدولي الثنائي وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي وتضم:

* مصلحة التعاون مع البلدان العربية وإفريقيا،

* مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا.

2 - إدارة التعاون الدولي متعدد الأطراف وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف وتضم:

* مصلحة التعاون مع التجمعات والمنظمات الدولية،

* مصلحة متابعة المشاريع الممولة في نطاق التعاون الدولي.

ويسير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 13 - يكلف مكتب متابعة العمل الحكومي، خاصة بما يلي:

- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية،

- متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية ذات العلاقة بأنشطة الوزارة والهيكل الراجعة لها بالنظر،

- إعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات،

- إعداد ومتابعة أشغال الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وجلسات العمل التي يرأسها الوزير،

- المساهمة في إعداد ومتابعة وتنسيق التقارير في مجال حقوق الإنسان،

- متابعة العلاقات مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية.

ويسير مكتب متابعة العمل الحكومي، إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 14 - تقوم وحدة الإحاطة بالمستثمرين بدور المخاطب الوحيد للبايعين بالنسبة إلى مختلف الأنشطة الراجعة بالنظر للوزارة.

كما تعمل على مساعدة المستثمرين، بالاعتماد على مقارنة تعنى بمختلف القطاعات الاقتصادية، على تجاوز الصعوبات التي تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ المشاريع، ولهذا الغرض تكلف خاصة بما يلي :

. إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،

. التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية،

. متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،

. تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

. دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها والتي تواجه صعوبات في التنفيذ، وإعلام المستثمر أو الجهة التي أحالت إليها الملف، كتابيا بالنتائج التي تم التوصل إليها،

. المساهمة في إعداد الآفاق والاستراتيجيات والسياسات وفقا لحاجيات المؤسسة الاقتصادية والمتغيرات القطاعية مع مراعاة ضرورة التناسق بينها،

. المساهمة في تطوير اليقظة الاقتصادية ومتابعة وتحليل تطور مختلف القطاعات الاقتصادية،

. المساهمة في إعداد وتحليل الدراسات الاستشرافية لمختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاسها على التكوين المهني والتشغيل،

. المشاركة في إعداد وبرمجة المخططات الخاصة بالبنية الأساسية واللوجستية الراجعة بالنظر لمشمولات الوزارة تماشيا مع الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية الوطنية والجهوية.

. المساهمة في إرساء وتطوير علاقات الشراكة مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية والجهات والمجتمع المدني في مجالات تدخل الوزارة واقتراح التدابير والوسائل الكفيلة بتدعيمها،

. إحالة ملفات مشاريع الاستثمارات، التي تعترضها صعوبات جدية في التنفيذ أو تلك التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة، إلى الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014،

ويسير وحدة الإحاطة بالمستثمرين إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 15 . تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بما يلي:

. اقتراح استراتيجية الحوكمة بالوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعتها،

. تصور برامج تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة والقضاء على أسباب الفساد،

. إعداد التقارير الدورية حول برامج الحوكمة بالوزارة ومدى تطور إنجازها،

. موافاة الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة بكل التصاريح والبيانات التي تطلبها،

. نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،

. إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان خاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،

. تعزيز علاقة الوزارة بالمجتمع المدني،

. إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعدها الوزارة وتلك المعروضة عليها في إطار الاستشارة، كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة والمعروضة عليها،

. اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة،

. التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد بعدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق،

. متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،

. المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات،

. تمثيل الوزارة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة.

تعمل الخلية المركزية للحوكمة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

تحدث صلب الخلية المركزية للحوكمة لجنة للحوكمة تتركب من المكلفين بمهام الإصلاح الإداري والجودة والأخلاقيات المهنية والعلاقة مع المواطن والإدارة الإلكترونية.

ويسمى المسؤول عن الخلية المركزية للحوكمة طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 والمتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.

الفصل 16 . تكلف وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة بما يلي:

. تشجيع ودعم المبادرات الجماعية لباعثي المؤسسات الصغرى في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
. وضع البرامج الكفيلة بتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومتابعة تنفيذها،

. العمل على ملائمة الإطار التشريعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق والتشاور مع الهياكل الإدارية والشركاء الاجتماعيين،

. التشبيك بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف ضمان التكامل فيما بينها وتحسين قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها من خلال الاستغلال الأفضل لمواردها،

. وضع سياسات في مجال التكوين والمرافقة وتنمية المهارات بالتنسيق مع الهياكل الإدارية ذات الصلة والمهنيين وغيرهم من المتدخلين في هذا القطاع،

. متابعة وتقييم تدخلات جميع الأطراف الفاعلة في مجال تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

. العمل على اعتماد مواصفات ومعايير الجودة والابتكار المعترف بها دوليا الخاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
. العمل على وضع وتطوير برامج تعاون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية،

. المساهمة في إعداد دراسات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويسير وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 17 . يكلف مكتب الإعلام والاتصال خاصة بما يلي:

. إرساء العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،

. جمع المعلومات الصحافية التي تهم نشاط الوزارة وتحليلها وتوزيعها،

. تطوير الاتصال داخل الوزارة،

. تطوير العلاقات مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية الوطنية والأجنبية،

. وضع وتنفيذ استراتيجيات الإعلام والاتصال بالوزارة والهياكل تحت الإشراف،

. إعداد الخطط الإعلامية الخاصة بالمشاريع والبرامج التي تسهر الوزارة على تنفيذها،

. النهوض بالجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تطويره وتحسين خدماته،

. توحيد السياسات الإعلامية والاتصالية الخاصة بالوزارة والهياكل تحت الإشراف،

. مساندة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية التابعة للقطاع في مجال الإعلام والاتصال،

. توثيق العمل الإعلامي ورقمته وتكوين أرشيف للمادة الإعلامية،

. تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية وقطاعية للتعريف بالخدمات التي يوفرها قطاع التكوين المهني والتشغيل وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 18 . يشتمل مكتب الإعلام والاتصال على ما يلي:

. الإدارة الفرعية للإعلام، وتضم:

* مصلحة العلاقة مع وسائل الإعلام،

* مصلحة التنسيق مع هياكل الإعلام بالمؤسسات تحت الإشراف.

. الإدارة الفرعية للاتصال، وتضم:

* مصلحة الاتصال الإلكتروني.

ويسير مكتب الإعلام والاتصال إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 19 . يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بما يلي:

. قبول المواطنين وتقبل عرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،

. إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو وسائل الاتصال الأخرى،

. إعلام المواطنين في خصوص الإجراءات المتعلقة بإسداء مختلف خدمات الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،

. تجميع ودراسة الملاحظات الواردة من المواطن الرقيب والتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد الحلول الملائمة لها،

. تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري لإيجاد الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،

. استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لعرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.

ويسمى المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 ويساعده إطار يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وإطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 20 . تكلف الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات خاصة بما يلي:

. قبول ملفات الصفقات العمومية الواردة من قبل مختلف المشتريين العموميين الراجعين بالنظر للوزارة ودراستها،

. تنظيم جلسات اللجنة الوزارية للصفقات واقتراح جدول الأعمال وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه آراء اللجنة للمشتريين العموميين المعنيين،

. متابعة تنفيذ الصفقات العمومية وإعداد تقرير النشاط السنوي،

. إبداء الاستشارات في مجال الصفقات العمومية إلى مختلف المشتريين العموميين التابعين للوزارة،

. التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الصفقات العمومية،

. إبداء الرأي بخصوص المسائل القانونية ذات العلاقة بمجال الصفقات العمومية.

ويسير الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات إطار يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 21 . يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بما يلي:

. قبول المراسلات وتسجيلها وإرسالها،

. توزيع المراسلات ومتابعتها،

. ربط الصلة بمختلف مكاتب الضبط الفرعية،

. مسك الأختام والطوابع الخاصة بالوزارة وإعداد سجل فيها.

ويسير مكتب الضبط المركزي إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث

التفقدية العامة

الفصل 22 . تتعهد التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل تحت السلطة المباشرة للوزير بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها.

كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى.

ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي:

. القيام بكل مهمة مراقبة وبحث وتفقد لهذه الهياكل للتأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم طرق تسييرها وتنظيم أساليب العمل بها وأداء أعوانها وتقديم المقترحات لتطوير وترشيد التصرف الإداري والمالي،

. مباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة،

. إجراء الأبحاث والمهام الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها،

. دراسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة،

. التنسيق مع الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة في متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،

. رفع تقارير إلى الوزير إثر كل مهمة أو بحث يتضمن النتائج التي آلت إليها. وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وإلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وإلى محكمة المحاسبات،

. التنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقاريرها،

ويمكن للتفقدية العامة في إطار المهام المنوطة بعهدتها الاستعانة بخبرات تقنية عند الاقتضاء.

الفصل 23 . يقوم أعضاء التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف وزير التكوين المهني والتشغيل.

ويمنح لأعضاء التفقدية العامة في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على أي وثيقة مادية أو رقمية وتسلمها عند الاقتضاء، وكذلك النفاذ إلى الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات، وطلب توضيحات كتابية وإجراء معاینات ميدانية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ولا يمكن للمصالح العمومية أو للأجهزة أو لأي من الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة والتي تتم بها المهام المنصوص عليها بهذا الفصل من هذا الأمر الحكومي التمسك بالسر المهني تجاه أعضاء التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

ويلتزم أعضاء التفقدية العامة بواجبي التحفظ والسر المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم.

الفصل 24 . ترفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى وزير التكوين المهني والتشغيل تتضمن مقترحات بشأنها وعند الاقتضاء طلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 25 - تشتمل التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل على الخطط الوظيفية التالية:

- متفقد عام له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة الرقابة المعمقة،
- متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة الأبحاث والاستشارات والمهام الخصوصية،
- متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة التقييم والمتابعة في مجال التفقد الإداري والمالي.
- ثلاثة (3) متفقدين أوليين مساعدين لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- ثلاثة (3) متفقدين لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الرابع

هياكل الدعم والمساندة

الفصل 26 - تشتمل هياكل الدعم والمساندة على الهياكل التالية:

1. الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
 2. الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع،
 3. الإدارة العامة للتنسيق والإشراف،
 4. الإدارة العامة لنظم المعلومات.
- الفصل 27 - تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة بما يلي:
- المساهمة في دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الإشراف،
 - تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،
 - معالجة كل المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بأعوان الوزارة،

- إعداد وتنفيذ برامج التكوين والانتداب والترقية لفائدة أعوان الوزارة وتقييم مخططات التكوين السنوية الموجهة لفائدتهم،
- متابعة إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الانتداب والترقية المهنية والتكوين على مستوى المؤسسات العمومية وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- معالجة المسائل ذات الصبغة الإدارية والتأديبية المتعلقة بالأعوان،

- إعداد النصوص المتعلقة بالتسمية في الخطط الوظيفية،

- إعداد النصوص المتعلقة بتفويض الإمضاء،

- إعداد ومتابعة الأموريات والتربصات بالخارج لكافة إطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها،

- المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل، بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- التنسيق والإشراف على أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى،

- معالجة المسائل المالية والمحاسبية التي تهم مختلف المصالح الإدارية والفنية للوزارة ولمصالحها الخارجية،

- إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- فتح اعتمادات التعهد والدفع المتعلقة بالعمليات المالية وبميزانية التنمية،

- إعداد مشاريع ختم الميزانية،

- الإذن بالصرف لجميع النفقات المرسمة بحسابات ميزانية الوزارة،

- تأمين وضبط قواعد العمليات المحاسبية،

- برمجة اقتناء المعدات والأثاث والمستلزمات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة واقتنائها وخزنها عند الاقتضاء وتوزيعها،

- التصرف في البناءات الإدارية والوسائل التابعة للوزارة والسهر على صيانتها،

- السهر على تبسيط الإجراءات وترشيد المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وحسن سير المصالح،

- تنسيق أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري مع المصالح والهياكل المعنية،

- دراسة واقتراح أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري،

- دراسة مشاريع التنظيم الإداري والمالي للوزارة والمصالح الخارجية والهياكل التابعة لها،

- السهر على إعداد وتحيين أدلة الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل وسيلة أخرى تهدف إلى ترشيد العمل الإداري،

- دراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم لامركزية مصالح الوزارة ولا محوريته وتشخيص العوائق والصعوبات التي قد تواجهها والبحث عن الحلول المناسبة لها،

- المساهمة في تصوّر وإرساء نظام للجودة بالمصالح المركزية والإدارات الجهوية والمؤسسات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.

- إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التكوين السنوية الموجهة لأعوان الوزارة،

- اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة،

- القيام بالأعمال الضرورية لمعالجة الوثائق والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة وحفظها وتنظيم الاطلاع عليها من قبل المستعملين،

- إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني،

- إعداد نظام لتصنيف الوثائق جارية الاستعمال بمصالح الوزارة والسهر على تطبيقه،

- إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ مقتضياتها،

- تصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة والقيام بالأعمال المتعلقة برقمته وحفظها،

- جمع الأرشيف الوسيط وترتيبه وحفظه في محلات معدة للغرض وكذلك تنظيم الاطلاع عليه واستغلاله،

- فرز الأرشيف وإحالة الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني والقيام بالإجراءات المتعلقة بإتلاف الأرشيف،

- التنسيق بين هياكل الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق والأرشيف،

- تأمين متابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأرشيف،

- تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل الشبيهة داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

- بلورة خطة تتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وفقاً للتشريع والتراتب الجاري بها العمل،

- تسريع النفاذ إلى الوثائق المحيئة بالتنسيق مع كافة الهياكل.

الفصل 28 - تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على ما يلي:

1 - إدارة الشؤون الإدارية وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للموارد البشرية وتضم:

* مصلحة التصرف في شؤون الأعوان،

* مصلحة المناظرات والامتحانات.

- الإدارة الفرعية للتكوين وتضم:

* مصلحة إعداد وتنفيذ مخطط التكوين.

2 - إدارة التنظيم والأساليب وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتوثيق والأرشيف وتضم:

* مصلحة التوثيق والتصنيف في الأرشيف،

* مصلحة النفاذ إلى المعلومة.

- الإدارة الفرعية لأدلة الإجراءات وتضم:

* مصلحة تنظيم وتبسيط الإجراءات.

3 - إدارة الشؤون المالية وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للميزانية وإطار النفقات متوسط المدى وتضم:

* مصلحة ميزانية التصرف،

* مصلحة ميزانية التنمية.

- الإدارة الفرعية للإذن بالدفع ومتابعة التصرف المالي وتضم:

* مصلحة الإذن بالدفع،

* مصلحة متابعة التصرف المالي.

4 - إدارة المعدات والوسائل العامة وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتزويد وتضم:

* مصلحة الصفقات والشراءات.

- الإدارة الفرعية للممتلكات وتضم:

* مصلحة التشريفات والاستقبال والاستمرارية،

* مصلحة المعدات والبناءات.

الفصل 29 - تكلف الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع خاصة بما يلي:

- المساهمة في وضع التوجهات العامة والاستراتيجيات في مجال التكوين المهني والتشغيل،

- إعداد مخطط التنمية في مجال التكوين المهني والتشغيل وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- تقييم الحاجيات من الموارد المالية المتعلقة بالمشاريع المرسمة بالمخططات التنموية ودراسة هيكل تمويلها،

- المساهمة في تصور برامج التكوين المهني والتشغيل المصاحبة للمشاريع الكبرى ذات الصبغة الوطنية وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- اقتراح البرامج وإجراءات الدعم للتكوين المهني والتشغيل وتقييم قابليتها للإنجاز وتكاليفها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- دفع وتنسيق الأشغال المتعلقة بتقييم إنجازات مخططات التنمية في قطاع التكوين المهني والتشغيل،

- ضمان برمجة موارد التمويل المرصودة لقطاع التكوين المهني والتشغيل،

- وضع وتعيين بنك المشاريع الخاص بقطاع التكوين المهني والتشغيل،

- تخطيط وبرمجة مشاريع التكوين المهني والتشغيل ومتابعة تنفيذها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.

- المشاركة في تسيير وتوجيه الدراسات المنجزة من قبل الوزارة ومتابعة إنجازها،

- المساهمة في بلورة وإعداد برامج ومشاريع التدخل الموكولة للمتدخلين العموميين والخواص في مجال التكوين المهني والتشغيل،

- المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الهياكل المعنية.

الفصل 30 - تشتمل الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع على ما يلي:

1 - إدارة البرمجة والمشاريع وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للبرمجة وتضم:

* مصلحة البرمجة في التكوين المهني،

* مصلحة البرمجة في التشغيل والمبادرة الخاصة.

- الإدارة الفرعية للمتابعة وتضم:

* مصلحة متابعة مشاريع التكوين المهني الأساسي،

* مصلحة متابعة مشاريع التكوين المستمر والتشغيل والمبادرة الخاصة.

2 - إدارة التخطيط وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتخطيط وتضم:

* مصلحة مخطط التنمية في قطاع التكوين المهني والتشغيل،

* مصلحة التخطيط الجهوي في قطاع التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 31 - تكلف الإدارة العامة للتنسيق والإشراف خاصة بما يلي:

- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد عقود الأهداف المبرمة بين الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمساهمة في متابعة تنفيذها،

- المساهمة في إعداد وتحيين جداول المتابعة الخاصة بالوزارة وبالمؤسسات الخاضعة لإشرافها،

- السهر على تطبيق التشريع والتراتب المتعلق بممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية،

- تجميع الوثائق المتعلقة بالميزانيات والموازنات وحسابات التصرف والتدقيق الداخلي للمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،

- المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج ومشاريع التدخل الجهوي والمحلي في مجال التكوين المهني والتشغيل واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مردودها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول برامج ومشاريع التدخل الجهوي والمحلي في مجال التكوين المهني والتشغيل،

- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد عقود البرامج المبرمة مع الجهات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

- تأمين متابعة وتنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارة واقتراح التدابير التي من شأنها أن تحسن سيرها،

- إعداد تقارير دورية حول أنشطة المصالح الخارجية للوزارة،

- المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- الاضطلاع بكتابة الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وندوة المديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل.

الفصل 32 - تشتمل الإدارة العامة للتنسيق والإشراف على ما يلي:

1 - إدارة متابعة تصرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني والتشغيل وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للبرمجة والحوصلة وتضم:

* مصلحة الميزانية التقديرية وعقود الأهداف.

2 - إدارة تنسيق الأنشطة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وتضم:

- الإدارة الفرعية للبرمجة والحوصلة وتضم:

* مصلحة عقود الأهداف.

الفصل 33 - تكلف الإدارة العامة لنظم المعلومات خاصة بما يلي:

- وضع وإنجاز مخطط تطوير نظم المعلومات بالوزارة في إطار المخطط الاستراتيجي لقطاع التكوين المهني والتشغيل،

- تطوير استعمال نظم المعلومات بالوزارة، والعمل على تطوير الإدارة الإلكترونية،

- التصرف في الموارد والتجهيزات والبرامج الموضوعة على الذمة وضمان حسن استعمالها وصيانتها،

- وضع مخطط عملي يهدف لضمان سلامة وأمن نظم المعلومات بالوزارة والسهر على تحيينه وتنفيذه وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

. العمل على ضمان جودة الخدمات المسداة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية.

. تطوير استغلال واستعمال الإعلامية بالوزارة،

. إعداد ودراسة وتنفيذ مشاريع نظم المعلومات،

. قيادة مشاريع نظم المعلومات ومتابعة حسن إنجازها،

. تأمين الخدمات المتعلقة بتطوير مواقع الواب والخدمات على الخط.

الفصل 34 . تشتمل الإدارة العامة لنظم المعلومات على ما يلي:

1 . إدارة مشاريع نظم المعلومات والتطوير وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية لإعداد وتصميم المشاريع وتضم:

* مصلحة مشاريع التكوين والتشغيل والمساندة.

. الإدارة الفرعية لتنفيذ المشاريع وتضم:

* مصلحة التطوير وصيانة النظم.

2 . إدارة الإعلامية وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية لاستغلال البنية التحتية والسلامة المعلوماتية وتضم:

* مصلحة إدارة النظم والشبكات.

. الإدارة الفرعية لخدمات المساعدة الفنية وتضم:

* مصلحة المساعدة والمساندة الفنية.

الباب الخامس

الهياكل الخصوصية

الفصل 35 . تشتمل الهياكل الخصوصية للوزارة على الهياكل التالية :

. الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين،

. الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد،

. الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين،

. الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني،

. الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي،

. الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل،

. الإدارة العامة للمبادرة الخاصة،

. الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات،

. الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية.

الفصل 36 . تكلف الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين خاصة بما يلي:

. إرساء وتطوير علاقات الشراكة مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية والجهات والمجتمع المدني في مجال التكوين المهني واقتراح التدابير والوسائل الكفيلة بتدعيمها،

. تطوير ثقافة الشراكة في مختلف مستويات المنظومة الوطنية للتكوين المهني،

. تصور واقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بتطوير التكوين مع المؤسسة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

. المساهمة في ضبط عقود الأهداف المبرمة مع مختلف الشركاء على الصعيدين الجهوي والوطني ومتابعة تنفيذها،

. المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني،

. المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير اللازمة لتحسين جودة التكوين،

. المساهمة في متابعة إنجاز برامج ومشاريع تأهيل التكوين المهني،

. المساهمة في إعداد الدراسات لتطوير الخارطة الجهوية والوطنية للتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

. تطوير التكوين حسب الطلب لفائدة المؤسسات.

الفصل 37 . تشتمل الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين على ما يلي:

1 . إدارة العلاقات مع المحيط الاقتصادي والمهني وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية للعلاقات مع قطاعات الصناعة والبناء والقطاعات الواعدة وتضم:

* مصلحة الشراكة في قطاع الصناعة والقطاعات الواعدة،

* مصلحة الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعها.

. الإدارة الفرعية للعلاقات مع قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات وتضم:

* مصلحة الشراكة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والخدمات،

* مصلحة الشراكة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

2 . إدارة العلاقات مع الجهات والمجتمع المدني وتشتمل على ما يلي:

. الإدارة الفرعية للشراكة مع الجهات وتضم:

* مصلحة المتابعة.

- الإدارة الفرعية للشراكة مع المجتمع المدني وتضم:

* مصلحة الدعم والتنسيق.

الفصل 38 - تكلف الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد خاصة بما يلي:

- الإشراف على تطبيق سيرورة إعداد مواصفات التكوين المهني والمراجع التابعة لها،

- الإشراف على إعداد وتحيين مواصفات التكوين المهني والمرجعيات التي تخضع لها المنظومة الوطنية للتكوين المهني وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية وفقاً للسيرورة المحددة،

- الإشراف على إعداد وتحيين المصنف الوطني لشهادات ومؤهلات التكوين المهني،

- الإشراف والمتابعة في تنفيذ سيرورة تأهيل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة،

- ضبط وتحيين مرجعيات وإجراءات تأهيل مؤسسات التكوين المهني،

- ضبط وتحيين قوائم المدققين المكلفين بدراسة مطالب التأهيل،

- ضبط وتحيين مرجعيات وإجراءات الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة،

- الإشراف والمتابعة في تنفيذ سيرورتي الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة،

- ضبط وتحيين قوائم الأشخاص المكلفين بعمليات التقييم،

- ضبط وتحيين قوائم الأشخاص المكلفين بمرافقة المترشحين للإقرار بمكتسبات الخبرة،

- ضبط وتطوير آليات الاعتراف المتبادل بالمهارات،

- المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني،

- المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير الهادفة لتحسين جودة التكوين.

الفصل 39 - تشتمل الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد على ما يلي:

1 - إدارة التقييم والجودة في التكوين وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتقييم الإشهادي وتضم:

* مصلحة تنظيم التقييم الإشهادي،

* مصلحة مرجعيات الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة.

2 - إدارة تأهيل مؤسسات التكوين المهني وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني وتضم:

* مصلحة خدمات تأهيل مؤسسات التكوين المهني،

* مصلحة مرجعيات التأهيل.

- الإدارة الفرعية لمواصفات التكوين المهني وتضم:

* مصلحة ضبط وتحيين وتطبيق مواصفات التكوين المهني.

الفصل 40 - تكلف الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطلّابي التكوين خاصة بما يلي:

- ضبط مواصفات ومرجعيات التكوين وتحديد استراتيجية الوزارة للإحاطة بالمتكوّنين وتطوير التوجيه المهني،

- توفير المعطيات والمعلومات الضرورية حول المسارات التربوية والجامعية والتكوينية بهدف تمكين مختلف الفئات المستهدفة من اختيار المسالك الملائمة لميولاتهم ومؤهلاتهم، وبالنظر لمتطلبات سوق الشغل،

- تطوير التقنيات والوسائل المعتمدة في مجال الإعلام والتوجيه واعتماد مواصفات ومقاربات علمية في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة،

- تنظيم حلقات إعلام وتكوين وأيام دراسية حول تقنيات إعداد موازنات التوجيه وموازنات الكفاءات والمشاريع المهنية، وغيرها من الدعائم والوسائل والآليات المتعلقة بالإعلام والتوجيه،

- تنظيم الملتقيات والندوات وغيرها من التظاهرات الهادفة إلى مزيد تفتح المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية على الأوساط المهنية،

- تأمين خدمات التوجيه والمرافقة لفائدة الأفراد قصد مساعدتهم على اختيار مسار تربوي أو جامعي أو تكويني أو تغيير هذا المسار، أو بلورة مشاريع مهنية بما يتماشى مع مؤهلاتهم وميولاتهم من ناحية، ومتطلبات سوق الشغل من ناحية أخرى،

- نشر ثقافة التربية على الاختيار والمبادرة، وعلى التوجيه مدى الحياة باعتباره مساراً متواصلاً ومرتبطة بمبدأ التعلم والتكوين مدى الحياة،

- متابعة المسارات التربوية أو الجامعية أو التكوينية للأفراد بهدف تيسير انتقالهم من المحيط التربوي والجامعي والتكويني إلى الحياة النشيطة.

الفصل 41 - تشتمل الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطلّابي التكوين على ما يلي:

1 - إدارة التوجيه والإعلام وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتنمية الاستراتيجية وتضم:

* مصلحة تطوير النظام المعلوماتي للتوجيه.

* مصلحة التوجيه والاستشارة المهنية.

2 . إدارة الخدمات المتعلقة بشهادات ومؤهلات التكوين المهني وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية للتصنيف والمصادقة وتضم:

* مصلحة تصنيف ومعادلات شهادات التكوين المهني،

* مصلحة المصادقة على شهادات مؤهلات التكوين المهني.

الفصل 42 . تكلف الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني خاصة بما يلي:

. تأمين المتابعة البيداغوجية بمؤسسات التكوين المهني العمومية الخاضعة للإشراف المزدوج ومؤسسات قطاع التكوين المهني الخاص،

. المساهمة في إعداد وتحيين تطور الخارطة الوطنية للتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

. حفز القطاع الخاص على الاستثمار في التكوين المهني،

. تأمين التصرف في الآليات والحوافز الموجهة لدعم القطاع الخاص للتكوين المهني ومتابعة مردوديتها،

. المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني،

. المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير الهادفة لتحسين جودة التكوين،

. دعم الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

. مساندة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للإعلام والتوجيه المهني.

الفصل 43 . تشتمل الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني على ما يلي:

1 . إدارة تنمية التكوين المهني الخاص وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية لمساندة أنشطة التكوين الخاص وتضم:

* مصلحة المتابعة والإحاطة بالتكوين المهني الخاص.

. الإدارة الفرعية لدعم وتطوير التكوين المهني الخاص وتضم:

* مصلحة التحفيز ودعم المبادرات.

2 . إدارة دعم حوكمة منظومة التكوين العمومي وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية لتنمية وتجديد التكوين العمومي وتضم:

* مصلحة التنمية الإدارية والهيكلية.

* مصلحة تطوير التكوين العمومي.

الفصل 44 . تكلف الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي خاصة بما يلي:

. تقييم أداء إطار التكوين تقنيا وبيداغوجيا ومدى تلاؤم كفاءاته بالنظر إلى المهام الموكولة إليه في مجال اختصاصه،

. المساهمة في تقييم البرامج والوسائل التعليمية المعتمدة في المنظومة التكوينية،

. التدقيق في مدى اعتماد مؤسسات التكوين المهني للمراجع ومواصفات الجودة الجاري بها العمل في مجال التكوين المهني،

. تقييم الطرائق والأساليب المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة لتقييم الكفايات المكتسبة عن طريق التكوين أو الخبرة والإشهاد بها،

. التدقيق في كيفية تطبيق أنماط التكوين المعتمدة ومدى التقيد بالتنظيمات المرتبطة بها وذلك بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية،

. تقييم تنظيم التكوين وإنجازه بالنظر إلى الطرق البيداغوجية ومدى مطابقته للبرامج والمناهج التكوينية المعتمدة والسهر على حسن تطبيقها،

. التدقيق في طرق وكيفية استغلال الفضاءات والتجهيزات والوسائل التعليمية والبيداغوجية ومدى ملائمتها لأهداف التكوين،

. تقييم محتوى الأنظمة الداخلية لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة بالنظر إلى العناصر المستوجبة وفق الترتيب الجاري بها العمل،

. التدقيق في مدى استجابة خدمات المساندة لمستلزمات التكوين،

. اقتراح التدابير المستوجبة لضمان تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنظيم التكوين وإنجازه،

. متابعة فترات التكوين بالمؤسسات الاقتصادية بالتنسيق مع الأطراف المسؤولة،

. مساندة الإطار المكلف بالتكوين ومرافقته في تطبيق الطرائق والبرامج والمساهمة في تكوينه،

. المساهمة في ضبط حاجيات إطار التكوين من الرسكلة والتكوين المستمر ووضع البرامج اللازمة للغرض ومتابعة تنفيذها،

. إعداد وتنظيم التقييم الإشهادي الوطني للمتربين،

. المساهمة في إنجاز البحوث التطبيقية ورصد التجديدات في مجال التكوين المهني،

. المساهمة في ضبط الخصائص الفنية للتجهيزات المعتمدة للتكوين.

الفصل 45 . تشتمل الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي على ما يلي:

1 . إدارة التفقد والتدقيق البيداغوجي للمؤسسات التكوينية وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية للتفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين المهني وتضم:

* مصلحة التفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين الخاصة،

* مصلحة التفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين العمومية.

. الإدارة الفرعية لتطوير التفقد والتدقيق البيداغوجي وتضم:

* مصلحة التكوين وتطوير أدوات التفقد والتدقيق البيداغوجي.

الفصل 46 . تكلف الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل خاصة بما يلي:

. المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في تصور وصياغة السياسة الوطنية للنهوض بالتشغيل والسهر على ملاءمتها خاصة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية،

. المساهمة في متابعة وضعية التشغيل في مختلف القطاعات، وفي إعداد تقارير في الغرض بناء على بيانات قطاعية تمددها بها دوريا الوزارات والهيكل العمومية المعنية كل فيما يخصه،

. المساهمة مع الوزارات المعنية في وضع السياسات الوطنية في ميادين التربية والتعليم العالي واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحقيق ملاءمة أفضل بين المنظومتين التربوية والتكوينية وتحسين تشغيلية خريجي التكوين المهني الأساسي والنظام الوطني للتعليم العالي وفقا لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي،

. تصور واقتراح التدابير الهادفة إلى تحسين تشغيلية الشبان طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني وإلى تيسير اندماجهم المهني،

. المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول دراسة أثر برامج وآليات النهوض بالتشغيل وتقييمها،

. المساهمة في دعم الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني لطالبي الشغل وتطوير خدماته وذلك بالتعاون مع الهيكل المعنية، . إرساء وتطوير علاقات شراكة خاصة مع القطاعات الاقتصادية ومع المؤسسات في مجال التشغيل واقتراح السبل الكفيلة بدعمها،

. المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالتشغيل،

. المساهمة في تصور وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى المساعدة على الإدماج وإعادة الإدماج المهني لفاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة الغلق الفجئي والنهائي للمؤسسات الاقتصادية التي كانت تشغيلهم وغيرهم من طالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية،

. السهر على مزيد التكامل والتنسيق بين آليات الإحاطة الاجتماعية وآليات الإحاطة المهنية الهادفة إلى الإدماج وإعادة الإدماج المهني لفاقدي الشغل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية،

. المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والبحوث حول تقييم برامج وآليات دعم الإدماج وإعادة الإدماج المهني،

. العمل على إشاعة مبدأ التضامن من أجل التشغيل وتصور البرامج والآليات الهادفة إلى تجسيمة بالتعاون مع الهيكل الإدارية والمجتمع المدني،

. الاضطلاع بكتابة اللجنة الاستشارية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني وبكتابة اللجان ذات العلاقة بمهامها،

. تمثيل الوزارة لدى الهيكل الإدارية ولدى اللجان وذلك فيما يتعلق بالمسائل ذات العلاقة بمهامها،

. إعداد تقارير دورية حول نتائج البرامج والآليات الهادفة إلى الاندماج المهني لفاقدي الشغل وطالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية،

. المساهمة في جمع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالإدماج وإعادة الإدماج المهني.

. متابعة وتقييم البرامج والآليات الهادفة إلى المساعدة على الإدماج وإعادة الإدماج المهني والعمل على ملاءمتها مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.

الفصل 47 . تشتمل الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل خاصة على ما يلي:

1 . إدارة تنمية الكفاءات وتحسين التشغيلية وتشتمل على: . الإدارة الفرعية لدعم عمليات المرافقة والتكوين والتأهيل المهني وتضم:

* مصلحة دعم عمليات المرافقة،

* مصلحة دعم عمليات التكوين والتأهيل المهني.

. الإدارة الفرعية لبرامج الإعداد للحياة المهنية وتضم:

* مصلحة متابعة تنفيذ البرامج،

* مصلحة التقييم والتطوير.

2 . إدارة دعم التشغيل المؤجر وتشتمل على:

. الإدارة الفرعية للامتيازات وتضم:

* مصلحة المتابعة.

3 . إدارة دعم الإدماج المهني لطالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتضم:

. الإدارة الفرعية للبرامج الخصوصية وتضم:

* مصلحة المتابعة والتقييم.

الفصل 48 . تكلف الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات خاصة بما يلي:

. المساهمة في تصور واقتراح البرامج والآليات وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالتكوين المستمر والترقية المهنية وذلك بالتعاون مع الهيكل المعنية،

- متابعة تنفيذ برامج وآليات التكوين المستمر والترقية المهنية واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مردوديتها وأثارها،
- المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول تقييم برامج وآليات النهوض بالتكوين المستمر،
- المساهمة في تصور واقتراح وتقييم البرامج الهادفة إلى دعم تشغيلية العمال من أجل المحافظة على مواطن عملهم وتحسين إنتاجية العمل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات.

الفصل 49 - تشتمل الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات على ما يلي:

1 - إدارة دعم أنشطة تكوين المؤسسات وتأهيل الأفراد وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتكوين لفائدة الأفراد وتضم:

* مصلحة متابعة وتقييم التكوين عن بعد،
- الإدارة الفرعية للتكوين لفائدة المؤسسات وتضم:

* مصلحة النهوض بآليات التكوين المستمر.

الفصل 50 - تكلف الإدارة العامة للمبادرة الخاصة خاصة بما يلي:

- السهر على ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى طالبي الشغل وتصور برامج وآليات تهدف إلى تكريسها بالتعاون مع مختلف الهياكل الإدارية والمهنية والجمعيات المعنية،
- السهر على تطوير الشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة بهدف الإحاطة بالباعثين الشبان ودعم برامج المبادرة الخاصة،
- تصور البرامج والآليات الهادفة إلى المرافقة والإحاطة بباثي المؤسسات الصغرى وتمويلها،
- المساهمة في إعداد وتحيين التشريعات والتراتيب المتعلقة بالتشجيع على بعث المؤسسات الصغرى، وذلك بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المساهمة في تصور وتطوير آليات بعث المشاريع الصغرى وتسهيل النفاذ إلى التمويل،
- المساهمة في متابعة تنفيذ البرامج والآليات الهادفة إلى التكوين والتأهيل للعمل المستقل والمبادرة الخاصة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مردودها،
- المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالعمل المستقل والمبادرة الخاصة،
- تطوير العلاقات مع مختلف هياكل دعم الاستثمار ومؤسسات التمويل،
- تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل الملائم بالتنسيق مع مختلف هياكل دعم الاستثمار ومؤسسات التمويل.

الفصل 51 - تشتمل الإدارة العامة للمبادرة الخاصة على ما يلي:

1 - إدارة تطوير المناهج والبرامج وتضم:

- الإدارة الفرعية لتطوير ومتابعة البرامج وتضم:

* مصلحة تطوير ومتابعة البرامج،
- الإدارة الفرعية للإحاطة والمساندة وتضم:

* مصلحة التشجيعات والمساندة.

2 - إدارة التمويل والشراكة وتضم:

- الإدارة الفرعية للتمويل وتضم:

* مصلحة العلاقات مع هياكل التمويل وتطوير النفاذ إلى التمويل.

- الإدارة الفرعية للشراكة وتضم:

* مصلحة الشراكة مع هياكل الدعم،
* مصلحة العلاقات مع المجتمع المدني.

القسم التاسع

الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية

الفصل 52 - تكلف الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية خاصة بما يلي:

- تصور واقتراح السياسات الهادفة إلى النهوض بتوظيف اليد العاملة التونسية بالخارج،
- تنمية وظيفة التوظيف بالخارج خاصة من خلال إرساء وتطوير العلاقات مع الهياكل المختصة بالتوظيف بالخارج،
- إعداد الملفات المتعلقة بإسناد التراخيص للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج،
- التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ومراقبة أنشطتها،
- التنسيق مع الهياكل الإدارية الأخرى لمكافحة الممارسة غير القانونية لنشاط التوظيف بالخارج،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج إدماج العائدين من الهجرة ومتابعتها،
- الإشراف على إنجاز دراسات واستشارات تتعلق بمجال التوظيف بالخارج،
- المساهمة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات القنصلية ومتابعة تنفيذها في مجال اختصاصها،
- تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية في مجال استخدام اليد العاملة الأجنبية،
- دراسة الملفات المتعلقة باليد العاملة الأجنبية وإسناد التراخيص والشهادات الإدارية الموافقة،

- التنسيق مع الهياكل والمنظمات الدولية في مجال الهجرة،

- تمثيل الوزارة لدى الهياكل الإدارية واللجان في المسائل ذات العلاقة بالتوظيف بالخارج وتشغيل اليد العاملة الأجنبية،

- المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية للميزانية بالتعاون مع الهياكل المعنية.

الفصل 53 - تشتمل الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية على ما يلي:

1 - إدارة التوظيف بالخارج وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للنهوض بالتوظيف بالخارج وتضم:

* مصلحة الاتفاقيات في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج،

* مصلحة متابعة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.

2 - إدارة التصرف في اليد العاملة الأجنبية وتشتمل على:

- الإدارة الفرعية للتراخيص وتضم:

* مصلحة التراخيص ومصلحة المتابعة.

الباب السادس

المصالح الخارجية

الفصل 54 - تضبط بأمر حكومي مشمولات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

الباب السابع

أحكام ختامية

الفصل 55 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وأحكام الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المشار إليهم أعلاه.

الفصل 56 - وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزيرة التكوين المهني والتشغيل

سيدة لونيسي

قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر عدد 2968 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بتكليف السيد عادل خصيب، مهندس عام، بمهام مدير إدارة مركزية لتسيير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة النقل ابتداء من 2 جوان 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عادل خصيب، مهندس عام، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد عادل خصيب في تفويض إمضائه للموظفين من صنف "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير النقل

هشام بن أحمد

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.

كلف الإطارات الآتي ذكرها بالخطط الوظيفية التالية وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
منذر الضاوي	ضابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية	مدير جهوي للنقل بولاية نابل "بخطة مدير إدارة مركزية"
هيثم حمروني	مهندس أول	مدير جهوي للنقل بولاية قابس "بخطة كاهية مدير إدارة مركزية"
توفيق بوعلاق	مهندس أول	مدير جهوي للنقل بولاية قفصة "بخطة كاهية مدير إدارة مركزية"
حسام الدين بالرابحي	متصرف مستشار	مدير جهوي للنقل بولاية سيدي بوزيد "بخطة مدير إدارة مركزية"

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.

كلف الإطارات الآتي ذكرها بالخطط الوظيفية التالية بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب	الرتبة	الخطة الوظيفية
نزار بن محمد	متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية	كاهية مدير المناهج والتكوين
إيمان القاسمي	مستشار المصالح العمومية	كاهية مدير التنمية والإحصاء
سميرة الدبابي حرم عازق	محلل مركزي	رئيس مصلحة الشؤون العامة
حفاوة العوني حرم الرمضاني	متصرف	رئيس مصلحة كراء السيارات والنقل السياحي

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.

كلف السيد رمزي بن مسعود، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة برامج أمن المؤسسات العاملة في مجال الطيران المدني بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 أوت 2019.

سمي المتصرفان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل:

- المعز لدين الله عبد السلام،

- عائشة النصيري ولدت مبروكي.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 16 سبتمبر 2019.

أسندت الدرجة الاستثنائية ل خطة مدير إدارة مركزية إلى السيد نجيب بن شيخة، مهندس عام، مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد جمال بنبراهيم، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسبدي بوزيد ابتداء من 29 جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد نجيب فاضل، مهندس رئيس، بمهام مدير التنسيق بين المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بصفاقس ابتداء من 29 جويلية 2019.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد الصادق رجب، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقابس ابتداء من 29 جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد عامر بوعزيز، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بزغوان ابتداء من 29 جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد علي هذلي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقبلي ابتداء من 29 جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد عبد الكريم العمري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان ابتداء من 29 جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد أحمد الميساوي، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتوزر ابتداء من 29
جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد حسن خليفي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي
للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بباجة ابتداء من 29 جويلية
2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد محمد منذر الساعي، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسوسة ابتداء من 29
جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد عادل الحيدري، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بجندوبة ابتداء من
29 جويلية 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.

كلف السيد أحمد عزالدين، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين ابتداء من 1
أوت 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 22 جويلية 2019.

كلف السيد توفيق طيب، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير
التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على
المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف
لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل
وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قرية ومنزل تميم بوزارة
التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

مَجَلَّة
المَحَاسِبُ الْعُمُومِيَّةُ

2019

الْثَمَنُ : 15,000 د

ر د م ك 7 - 070 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ر د م ك 7 - 070 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 20 X 13

الْثَمَنُ : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-070-7

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 070 - 7

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مَجَلَّة
التجارة البحرية

2019

الـثمن : 15,000 د

ردم ك : 9 - 063 - 39 - 9973 - 978

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك : 9 - 063 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الـثمن : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-063-9

Format : 13 X 20

Prix : 15,000 D

CODE
DE COMMERCE MARITIME

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 063 - 9

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجموعة النصوص المتعلقة
بممارسة المحاماة

2019

الثنى : 15,000 د

ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS
À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

على الخط

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn



ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجالات القانونية.



كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإشتراك

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 — تونس : نهج هانون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893

الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال